



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gubung Balohen Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS** ditangkap pada tanggal 16 Juni 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;

Hal 1 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Advokat pada Posbakumadin Takengon (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon) yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn pada tanggal 19 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 2 April 2026 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn tanggal 13 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM- 1112/L.1.17/10/2025 pada tanggal 12 Maret 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Dan Pasal 63 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21

Hal 2 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam bagian ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 127 Ayat (1) KUHP yang pada Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa Terdakwa berada dalam masa tahanan. Pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dengan ketentuan bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024.
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp. 54.628.000.- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi

Hal 3 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 54.628.000.- tanggal 30 Oktober 2018.

5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024.

6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp. 25.783.000.- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 25.783.000.- tanggal 21 Februari 2019.

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp. 24.274.000.- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 24.274.000.- tanggal 24 Mei 2019.

10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp. 40.327.000.- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah

Hal 4 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp. 40.327.000.- tanggal 11 Desember 2019.

12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.

13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.

14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 23.853.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 23.853.000.- tanggal 20 Mei 2020.

16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 28.439.600.- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 28.439.600.- tanggal 28 Desember 2020.

18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024.

Hal 5 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024.
- 20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp. 22.336.600.- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 22.336.600.- tanggal 05 Mei 2021.
- 22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp. 24.607.800.- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 24.607.800.- tanggal 22 Desember 2021.
- 24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024.
- 25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp. 20.957.360.- (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT),

Hal 6 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 20.957.360.- tanggal 21 April 2022.

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp. 42.022.640.- (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 42.022.640.- tanggal 23 Desember 2022.

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024.

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp. 55.319.760.- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, SH Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp. 55.319.760.- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023.

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No perkiraan transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024.

33) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

Hal 7 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;
- 36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;
- 37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;
- 38) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 39) Sebidang tanah luas 2.477 m² yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 43) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Hal 8 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 47) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Dipergunakan dalam perkara a.n Syukuria Bin M.Dahlan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa/Advokat nya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan peran serta kasih sayang seorang ayah dan Terdakwa memiliki seorang ibu yang sudah tua dan dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokat nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-1112/L.1.17/10/2025 pada tanggal 12 November 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS**, sekira bulan September 2018 sampai dengan Bulan Desember 2022, atau setidaknya rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151 Desa Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah **melakukan beberapa**

Hal 9 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa adalah Pegawai/Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- Karyawan PT. BPRS Renggali Takengon nomor : 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008;
- Ikatan Kerja PT.BPRS Renggali Takengon nomor :11/IK/DIR/VII/2008 , tanggal 31 Juli 2008;
- Direktur Operasional PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 750/381/adm.eko/2017 Tanggal 19 Juli 2017;
- Pejabat Sementara Direktur Utama PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 25 Juli 2017;
- Direktur Utama PT.Bank BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah Periode 2021-2026 Nomor 750/263/Adm.Eko/2021 Tanggal 8 Maret 2021;

➤ Bahwa Terdakwa memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai Pejabat sementara Direktur Utama dan Direktur Utama PT.BPRS Gayo Aceh Tengah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur tentang jual beli dan pembiayaan Tahun 2018 sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan pembiayaan Bank;
- Memastikan bahwa kebijakan pembiayaan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- Memastikan bahwa ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan telah ditaati;
- Menetapkan komite pembiayaan;
- Menetapkan standar untuk manajemen proses pembiayaan dan kualitas portofolio;
- Memutuskan pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman ini;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank;

Hal 10 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penyusunan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
- Memastikan pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan sesuai dengan temuan audit;
- Mengendalikan pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan proses pembiayaan dan mengupayakan agar diterapkan langkah pengamanan untuk meluruskannya.melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris disertai langkah langkah perbaikan yang telah , sedang dan akan dilakukan sekurang kurangnya mengenai :

- Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak pihak terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu;
- Permbiayaan bermasalah;
- Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank;
- Temuan temuan penting dalam hal pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan pengawas intern dan auditor eksternal lain;
- Penyimpangan/ pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan;
- Pelaksanaan dari rencana pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan;

➤ Bahwa berawal pada sekira hari tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan Bagian Audit Internal (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan salah seorang karyawan PT. BPRS Gayo memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dan meminta kepada saksi Andika Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Account Officer (AO) untuk mencari data identitas calon nasabah yang belum bermasalah BI Checkingnya dengan tujuan untuk digunakan mengajukan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo. Kemudian saksi Andika Putra menemui saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana untuk meminjam data pribadinya yang akan digunakan untuk keperluan tersebut dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana memberikan fotocopy Kartu Tanda penduduk, fotocopy Kartu keluarga, , Buku Nikah dengan perjanjian angsuran perbulannya nanti saksi Andika Putra yang bayar sampai lunas dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana mendapatkan imbalan

Hal 11 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Adapun persyaratan untuk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo adalah sebagai berikut:

- Fotokopi surat jaminan;
 - Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, Akta Pendirian, kartu bukti pedagang, dan lain-lain);
 - Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat;
 - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);
 - Data kondisi keuangan usaha calon nasabah;
 - Asli BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menempati Kios, Bilyet Deposito, Buku Tabungan;
- Bahwa saksi Andika Putra selaku account officer selanjutnya membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya mencatat dalam register permohonan pembiayaan, membuat laporan hasil survey dan nilai taksasi jaminan, melakukan Bank Checking melalui system layanan informasi keuangan (SLIK) ,dan selanjutnya membuat hasil analisis dengan membuat formulir Memorendum Usulan Pembiayaan;
- Bahwa saksi Andika Putra Membuat Data identitas fiktif Surat Keterangan Usaha, membuat dokumen pembiayaan Murabahah fiktif, foto tempat usaha, foto jaminan , memo usulan transaksi Murabahah/ Analisa pembiayaan, yang kemudian saksi Andika Putra mengajukan hasil analisa tersebut kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan limit pembiayaan, yang mana fungsi control dokumen pembiayaan sesuai system operasional prosedur dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Marketing saksi Irsan Husni (tahun 2018 s/d 2019) yang menilai dan meyetujui dan saat itu tidak melakukan monitoring terhadap nasabah serta melakukan kunjungan on the spot terhadap usaha nasabah , dan kemudian terdakwa selaku Pejabat Sementara Direktur Utama selanjutnya memproses dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang didalamnya , yang didalam foto survey tidak ada Andika Putra dan Kepala bagian Marketing sehingga terdakwa tidak memastikan kebenaran di foto survey beserta tempat alamat usaha, selanjutnya terdakwa tidak ikut dengan Andika Putra sewaktu melakukan penandatanganan akad ,sedangkan terdakwa melakukan persetujuan pembiayaan tanpa memastikan peraturan yang berlaku dibidang pembiayaan;

Hal 12 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT Cendri Nafis Ariestha, S.H., untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) fiktif atau setidaknya dengan data yang tidak benar, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa dengan menggunakan Laptop dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop surat izin usaha dari desa sesuai dengan KTP, sampai akhirnya pembiayaan tersebut diputus dan disetujui Terdakwa serta berhasil dilakukan pencairan. Saat pencairan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana bersama istrinya mengambil uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di kantor PT. BPRS Gayo dan ketika keluar dari kantor PT. BPRS Gayo, saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra. Sebagai imbalan Andika Putra menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana. Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Andika Putra serahkan kepada saksi Syukurian bin M. Dahlan. Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Andika Putra sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya, sedangkan selebihnya uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh saksi Syukuria bin M. Dahlan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli Murabahah dengan akad nomor :01.3.52.11732.3 Tanggal 07 September 2018, saksi Tuah Niwen tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Kepala desa Kampung Bujang terkait Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;
- Setelah pembiayaan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana berhasil dicairkan oleh saksi Andika Putra, sekira bulan Oktober 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan kembali meminta bantuan Andika Putra untuk memproses pembiayaan lainnya dengan menggunakan identitas teman Andika Putra, Lalu Andika Putra menemui temannya yang bernama Erwinsyah bin Muhammad Din dan meminta bantuannya meminjamkan identitasnya untuk keperluan pembiayaan Murabahah dan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din mengijinkan dan memberikan KTP dan KTP istrinya, kartu keluarga, surat

Hal 13 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan syarat Andika Putra yang melunasi angsurannya. Setelah Andika Putra mendapatkan data identitas tersebut Andika Putra melakukan proses pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Andika Putra membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Erwinsyah bin Muhammad Din dan memprosesnya pengajuannya. Sementara untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berisikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa sedemikian rupa dengan data-data dan keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;

➤ Pada saat Andika Putra memproses pembiayaan Murabahah atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din, ternyata perbuatan Andika Putra memproses Pembiayaan atas nama Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dan Erwinsyah diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat sementara Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Lalu Andika Putra dipanggil menghadap terdakwa dan ketika berada di ruang kerja terdakwa, ternyata sudah ada saksi Syukuria bin M. Dahlan Bersama dengan Terdakwa. Kemudian Andika Putra dan saksi Syukurian bin M. Dahlan dimarahi oleh Terdakwa, namun terdakwa bukannya melarang Terdakwa dan saksi Syukurian bin M. Dahlan untuk memproses pembiayaan fiktif, malahan Terdakwa mengajak Andika Putra dan saksi Syukuria bin M. Dahlan pergi keluar kantor. Saat berada di dalam mobil terdakwa menjelaskan panjang lebar tentang pembiayaan konsumtif yang sudah sering menjadi sorotan dan minimnya pembiayaan produktif yang bisa diminimalisir resiko. Lalu terdakwa menyarankan atau setidaknya merestui pembiayaan fiktif yang dikelola oleh kantor dan dimanajemen oleh mereka bertiga, yaitu Terdakwa, Andika Putra, saksi Syukuria bin M. Dahlan. Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan juga menyampaikan bahwa jika pembiayaan fiktif ini adalah untuk menyelamatkan kantor, karena angsuran sudah pasti lancar. Serta pertengahan perjalanan angsuran, Terdakwa berjanji kepada Andika Putra akan melakukan kebijakan pengurangan margin sampai akhirnya melunasi pembiayaan tersebut dan mengatakan hal ini harus dirahasiakan kepada seluruh karyawan PT. BPRS Gayo. Atas sepengetahuan dan kesepakatan terdakwa tersebut, membuat Andika Putra lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif selanjutnya;

Hal 14 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Andika Putra mencairkan pembiayaan atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya telah disetujui oleh terdakwa , sehingga uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) keluar dan diambil oleh Saksi Erwinsyah bin Muhammad Din uang tersebut diberikan kepada Andika Putra secara tunai di Terminal Bale Atu Takengon dan Terdakwa memberikan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Andika Putra berikan kepada Saksi Syukurian bin M. Dahlan , lalu Andika Putra diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Erwinsyah Bin Muhammad Din tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan Murabahah dan tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha Nomor 072/SKU/KML/2018 Tanggal 08 September 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;
- Bahwa sekira Desember 2018 sampai dengan Desember 2022 , saksi Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif , yang mana terdakwa selaku Direksi telah melakukan pemutusan pembiayaan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah untuk diproses. Terdakwa menandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah, terdakwa hanya menandatangani tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang tidak ada petugas dan nasabah didalam foto survey tersebut. Dan juga di tempat alamat usaha tidak ada nasabah dan penyurvei di dalam dokumen laporan survey tempat usaha, serta di dalam foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey . dan juga saat penandatanganan akad pembiayaan murabahah terdakwa tidak ada bersama sama dengan nasabah untuk melakukan penandatanganan akad sehingga tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Tahun 2018 Tentang jual beli dan Pembiayaan;
- Bahwa Sastra Wijaya selaku Kepala bagian Marketing tahun 2020 s/d februari 2021 dan Ikhasanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing dari tahun 2021 diarahkan oleh terdakwa untuk memperlancar proses pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra dan untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh saksi Andika Putra karena terdakwa selaku direktur utama yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan. Dan untuk nasabah yang diproses

Hal 15 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Putra , agar dokumen pembiayaan ditanda tangani langsung, Sehingga atas arahan tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan Desember 2022, menyetujui sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh saksi Andika Putra. Sehingga jumlah nasabah fiktif yang diputuskan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) Nasabah. Berdasarkan dokumen Data Nasabah Fiktif yang diproses Andika Putra selaku Account officer PT.BPRS Gayo dari nomor 01 . atas nama Ibnu hajar tanggal 11 desember 2018 sampai dengan nomor 435.atas nama Abasri tanggal 23 Desember 2022 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh tengah;

➤ Bahwa berdasarkan surat Nomor : R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tangal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

➤ Bahwa saksi Andika Putra memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan juga ada mengirimkan uang kerekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening : 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Tanggal 28 Januari 2022 senilai Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah);

➤ Adapun pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan september tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) kali pembiayaan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS**, sekira bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024 , atau setidaknya tidaknya rentang

Hal 16 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151 Desa Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, sebagai **Anggota dewan komisaris, atau yang setara, atau anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai/Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- Karyawan PT. BPRS Renggali Takengon nomor : 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008
- Ikatan Kerja PT.BPRS Renggali Takengon nomor :11/IK/DIR/VII/2008 , tanggal 31 Juli 2008;
- Direktur Operasional PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 750/381/adm.eko/2017 Tanggal 19 Juli 2017;
- Pejabat Sementara Direktur Utama PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 25 Juli 2017;
- Direktur Utama PT.Bank BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah Periode 2021-2026 Nomor 750/263/Adm.Eko/2021 Tanggal 8 Maret 2021;

- Bahwa terdakwa memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai Pejabat sementara Direktur Utama dan Direktur Utama PT.BPRS Gayo Aceh Tengah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur tentang jual beli dan pembiayaan Tahun 2018 sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan pembiayaan Bank;
- Memastikan bahwa kebijakan pembiayaan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- Memastikan bahwa ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan telah ditaati;
- Menetapkan komite pembiayaan;

Hal 17 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan standar untuk manajemen proses pembiayaan dan kualitas portofolio;
 - Memutuskan pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman ini;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank;
 - Menetapkan penyusunan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
 - Memastikan pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan sesuai dengan temuan audit;
 - Mengendalikan pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan proses pembiayaan dan mengupayakan agar diterapkan langkah pengamanan untuk meluruskannya.melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris disertai langkah langkah perbaikan yang telah , sedang dan akan dilakukan sekurang kurangnya mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak pihak terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu;
 - Permbiayaan bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank;
 - Temuan temuan penting dalam hal pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan pengawas intern dan auditor eksternal lain;
 - Penyimpangan/ pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan;
 - Pelaksanaan dari rencana pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan;
- Bahwa berawal pada sekira hari tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan Bagian Audit Internal (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan salah seorang karyawan PT. BPRS Gayo memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dan meminta kepada saksi Andika Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Account Officer (AO) untuk mencarikan data identitas calon nasabah yang belum bermasalah BI Checkingnya dengan tujuan untuk digunakan mengajukan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo. Kemudian saksi Andika Putra menemui saksi Tuah Niwen Ara bin Alir

Hal 18 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana untuk meminjam data pribadinya yang akan digunakan untuk keperluan tersebut dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana memberikan fotocopy Kartu Tanda penduduk, fotocopy Kartu keluarga, , Buku Nikah dengan perjanjian angsuran perbulannya nanti saksi Andika Putra yang bayar sampai lunas dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana mendapatkan imbalan uang. Adapun persyaratan untuk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo adalah sebagai berikut :

- Fotokopi surat jaminan;
 - Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, Akta Pendirian, kartu bukti pedagang, dan lain-lain);
 - Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat;
 - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);
 - Data kondisi keuangan usaha calon nasabah;
 - Asli BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Gana Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menempati Kios, Bilyet Deposito, Buku Tabungan;
- Bahwa saksi Andika Putra selaku account officer selanjutnya membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya mencatat dalam register permohonan pembiayaan, membuat laporan hasil survey dan nilai taksasi jaminan, melakukan Bank Checking melalui system layanan informasi keuangan (SLIK) ,dan selanjutnya membuat hasil analisis dengan membuat formulir Memorendum Usulan Pembiayaan;
- Bahwa saksi Andika Putra Membuat Data identitas fiktif Surat Keterangan Usaha, membuat dokumen pembiayaan Murabahah fiktif, foto tempat usaha, foto jaminan , memo usulan transaksi Murabahah/ Analisa pembiayaan, yang kemudian saksi Andika Putra mengajukan hasil analisa tersebut kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan limit pembiayaan, yang mana fungsi control dokumen pembiayaan sesuai system operasional prosedur dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Marketing saksi Irsan Husni (tahun 2018 s/d 2019) yang menilai dan meyetujui dan saat itu tidak melakukan monitoring terhadap nasabah serta melakukan kunjungan on the spot terhadap usaha nasabah , dan kemudian terdakwa selaku Pejabat Sementara Direktur Utama selanjutnya memproses dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang didalamnya , yang didalam foto survey tidak ada Andika Putra dan Kepala bagian Marketing sehingga terdakwa

Hal 19 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memastikan kebenaran di foto survey beserta tempat alamat usaha, selanjutnya terdakwa tidak ikut dengan Andika Putra sewaktu melakukan penandatanganan akad, sedangkan terdakwa melakukan persetujuan pembiayaan tanpa memastikan peraturan yang berlaku dibidang pembiayaan;

➤ Bahwa untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT Cendri Nafis Ariestha, S.H., untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) fiktif atau setidaknya dengan data yang tidak benar, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa dengan menggunakan Laptop dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop surat izin usaha dari desa sesuai dengan KTP, sampai akhirnya pembiayaan tersebut diputus dan disetujui Terdakwa serta berhasil dilakukan pencairan. Saat pencairan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana bersama istrinya mengambil uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di kantor PT. BPRS Gayo dan ketika keluar dari kantor PT. BPRS Gayo, saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra. Sebagai imbalan Andika Putra menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana. Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Andika Putra serahkan kepada saksi Syukurian bin M. Dahlan. Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Andika Putra sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya, sedangkan selebihnya uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh saksi Syukuria bin M. Dahlan untuk keperluan pribadinya;

➤ Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli Murabahah dengan akad nomor :01.3.52.11732.3 Tanggal 07 September 2018, saksi Tuah Niwen tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Kepala desa Kampung Bujang terkait Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Setelah pembiayaan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana berhasil dicairkan oleh saksi Andika Putra, sekira bulan Oktober 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan kembali meminta bantuan Andika Putra untuk memproses

Hal 20 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



pembiayaan lainnya dengan menggunakan identitas teman Andika Putra, Lalu Andika Putra menemui temannya yang bernama Erwinsyah bin Muhammad Din dan meminta bantuannya meminjamkan identitasnya untuk keperluan pembiayaan Murabahah dan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din mengijinkan dan memberikan KTP dan KTP istrinya, kartu keluarga, surat nikah digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan syarat Andika Putra yang melunasi angsurannya. Setelah Andika Putra mendapatkan data identitas tersebut Andika Putra melakukan proses pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Andika Putra membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Erwinsyah bin Muhammad Din dan memprosesnya pengajuannya. Sementara untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berisikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa sedemikian rupa dengan data-data dan keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;

➤ Pada saat Andika Putra memproses pembiayaan Murabahah atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din, ternyata perbuatan Andika Putra memproses Pembiayaan atas nama Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dan Erwinsyah diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat sementara Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Lalu Andika Putra dipanggil menghadap terdakwa dan ketika berada di ruang kerja terdakwa, ternyata sudah ada saksi Syukuria bin M. Dahlan Bersama dengan Terdakwa. Kemudian Andika Putra dan saksi Syukurian bin M. Dahlan dimarahi oleh Terdakwa, namun terdakwa bukannya melarang Terdakwa dan saksi Syukurian bin M. Dahlan untuk memproses pembiayaan fiktif, malahan Terdakwa mengajak Andika Putra dan saksi Syukuria bin M. Dahlan pergi keluar kantor. Saat berada di dalam mobil terdakwa menjelaskan panjang lebar tentang pembiayaan konsumtif yang sudah sering menjadi sorotan dan minimnya pembiayaan produktif yang bisa diminimalisir resiko. Lalu terdakwa menyarankan atau setidaknya merestui pembiayaan fiktif yang dikelola oleh kantor dan dimanajemen oleh mereka bertiga, yaitu Terdakwa, Andika Putra, saksi Syukuria bin M. Dahlan. Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan juga menyampaikan bahwa jika pembiayaan fiktif ini adalah untuk menyelamatkan kantor, karena angsuran sudah pasti lancar. Serta pertengahan perjalanan angsuran, Terdakwa

Hal 21 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji kepada Andika Putra akan melakukan kebijakan pengurangan margin sampai akhirnya melunasi pembiayaan tersebut dan mengatakan hal ini harus dirahasiakan kepada seluruh karyawan PT. BPRS Gayo. Atas sepengetahuan dan kesepakatan terdakwa tersebut, membuat Andika Putra lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif selanjutnya;

➤ Bahwa selanjutnya Andika Putra mencairkan pembiayaan atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya telah disetujui oleh terdakwa , sehingga uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) keluar dan diambil oleh Saksi Erwinsyah bin Muhammad Din uang tersebut diberikan kepada Andika Putra secara tunai di Terminal Bale Atu Takengon dan Terdakwa memberikan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Andika Putra berikan kepada Saksi Syukurian bin M. Dahlan , lalu Andika Putra diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa saksi Erwinsyah Bin Muhammad Din tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan Murabahah dan tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha Nomor 072/SKU/KML/2018 Tanggal 08 September 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Bahwa karena semakin luasnya saksi Andika Putra mencairkan Pembiayaan yang mana dimanajemeni oleh terdakwa , saksi Syukuria Bin M.Dahlan dan Andika Putra , sehingga dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024 , saksi Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) nasabah, yang mana terdakwa selaku Direktur utama telah mengarahkan Kepala Bagian Marketing saksi Ikhsanul Fitra untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang diproses oleh saksi Andika Putra dan seluruh pembayaran perbulan masing masing nasabah dikontrol oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi Sastra Wijaya selaku Direktur operasional dilarang untuk ikut mendampingi saksi Andika Putra dalam melakukan survey kepada calon nasabah dan terdakwa bertanggungjawab untuk memonitoring terkait nasabah yang dikelola dan diproses oleh saksi Andika Putra. Sehingga saksi Sastra Wijaya memproses semua pengajuan pembiayaan oleh Andika Putra, tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang diajukan. Selanjutnya atas

Hal 22 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan terdakwa tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan April 2024, menyetujui sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) nasabah pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh saksi Andika Putra. Berdasarkan dokumen Data Nasabah Fiktif yang diproses Andika Putra selaku Account officer PT.BPRS Gayo dari nomor 436 . atas nama Ardi Mahya tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan nomor 966.atas nama Hadian syah tanggal 19 April 2024 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh tengah;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tangal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;
- Bahwa saksi Andika Putra memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan juga ada mengirimkan uang kerekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening : 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Tanggal 28 Januari 2022 senilai Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah);
- Adapun pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) kali pembiayaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam bagian ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Hal 23 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AEDY YANSYAH BIN IRWANSYAH MS**, sekira bulan September 2018 sampai dengan Bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya rentang waktu dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah No. 151 Desa Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, sebagai **Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja , melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai/Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah dengan riwayat jabatan sebagai berikut:
 - Karyawan PT. BPRS Renggali Takengon nomor : 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008;
 - Ikatan Kerja PT.BPRS Renggali Takengon nomor :11/IK/DIR/VII/2008 , tanggal 31 Juli 2008;
 - Direktur Operasional PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 750/381/adm.eko/2017 Tanggal 19 Juli 2017;
 - Pejabat Sementara Direktur Utama PT.BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 25 Juli 2017;
 - Direktur Utama PT.Bank BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah Periode 2021-2026 Nomor 750/263/Adm.Eko/2021 Tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai Pejabat sementara Direktur Utama dan Direktur Utama PT.BPRS Gayo Aceh Tengah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur tentang jual beli dan pembiayaan Tahun 2018 sebagai beriku :
 - Menetapkan kebijakan pembiayaan Bank;
 - Memastikan bahawa kebijakan pembiayaan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

Hal 24 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- Memastikan bahwa ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan telah ditaati;
 - Menetapkan komite pembiayaan;
 - Menetapkan standar untuk manajemen proses pembiayaan dan kualitas portofolio;
 - Memutuskan pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman ini;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank;
 - Menetapkan penyusunan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
 - Memastikan pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan sesuai dengan temuan audit;
 - Mengendalikan pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan proses pembiayaan dan mengupayakan agar diterapkan langkah pengamanan untuk meluruskannya.melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris disertai langkah langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang kurangnya mengenai :
 - Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak pihak terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu;
 - Permbiayaan bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank
 - Temuan temuan penting dalam hal pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan pengawas intern dan auditor eksternal lain;
 - Penyimpangan/ pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan;
 - Pelaksanaan dari rencana pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan;
- Bahwa berawal pada sekira hari tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan Bagian Audit Internal (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan salah seorang karyawan PT. BPRS Gayo memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dan meminta kepada saksi Andika Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan seorang Account Officer (AO) untuk mencari data identitas calon nasabah yang belum bermasalah BI Checkingnya dengan

Hal 25 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk digunakan mengajukan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo. Kemudian saksi Andika Putra menemui saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana untuk meminjam data pribadinya yang akan digunakan untuk keperluan tersebut dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana memberikan fotocopy Kartu Tanda penduduk, fotocopy Kartu keluarga, , Buku Nikah dengan perjanjian angsuran perbulannya nanti saksi Andika Putra yang bayar sampai lunas dan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana mendapatkan imbalan uang. Adapun persyaratan untuk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Gayo adalah sebagai berikut :

- Fotokopi surat jaminan;
 - Fotokopi bukti pendukung usaha (SIUP, Akta Pendirian, kartu bukti pedagang, dan lain-lain);
 - Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat;
 - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);
 - Data kondisi keuangan usaha calon nasabah;
 - Asli BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Surat Ijin Menempati Kios, Bilyet Deposito, Buku Tabungan;
- Bahwa saksi Andika Putra selaku account officer selanjutnya membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, selanjutnya mencatat dalam register permohonan pembiayaan, membuat laporan hasil survey dan nilai taksasi jaminan, melakukan Bank Checking melalui system layanan informasi keuangan (SLIK) ,dan selanjutnya membuat hasil analisis dengan membuat formulir Memorendum Usulan Pembiayaan;
- Bahwa saksi Andika Putra Membuat Data identitas fiktif Surat Keterangan Usaha, membuat dokumen pembiayaan Murabahah fiktif, foto tempat usaha, foto jaminan , memo usulan transaksi Murabahah/ Analisa pembiayaan, yang kemudian saksi Andika Putra mengajukan hasil analisa tersebut kepada komite pembiayaan untuk dimintakan persetujuan limit pembiayaan, yang mana fungsi control dokumen pembiayaan sesuai system operasional prosedur dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Marketing saksi Irsan Husni (tahun 2018 s/d 2019) yang menilai dan meyetujui dan saat itu tidak melakukan monitoring terhadap nasabah serta melakukan kunjungan on the spot terhadap usaha nasabah , dan kemudian terdakwa selaku Pejabat Sementara Direktur Utama selanjutnya memproses dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah tanpa melihat

Hal 26 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dokumen survey yang didalamnya , yang didalam foto survey tidak ada Andika Putra dan Kepala bagian Marketing sehingga terdakwa tidak memastikan kebenaran di foto survey beserta tempat alamat usaha, selanjutnya terdakwa tidak ikut dengan Andika Putra sewaktu melakukan penandatanganan akad ,sedangkan terdakwa melakukan persetujuan pembiayaan tanpa memastikan peraturan yang berlaku dibidang pembiayaan;

➤ Bahwa untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan staf pada Kantor Notaris dan PPAT Cendri Nafis Ariestha, S.H., untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) fiktif atau setidaknya tidaknya dengan data yang tidak benar, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa dengan menggunakan Laptop dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop surat izin usaha dari desa sesuai dengan KTP, sampai akhirnya pembiayaan tersebut diputus dan disetujui Terdakwa serta berhasil dilakukan pencairan. Saat pencairan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana bersama istrinya mengambil uang sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) di kantor PT. BPRS Gayo dan ketika keluar dari kantor PT. BPRS Gayo, saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra . Sebagai imbalan Andika Putra menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana. Selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Andika Putra serahkan kepada saksi Syukurian bin M. Dahlan. Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Andika Putra sebagai ucapan terima kasih sudah membantunya, sedangkan selebihnya uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh saksi Syukuria bin M. Dahlan untuk keperluan pribadinya;

➤ Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli Murabahah dengan akad nomor :01.3.52.11732.3 Tanggal 07 September 2018 , saksi Tuah Niwen tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan kepada Kepala desa Kampung Bujang terkait Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

Hal 27 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah pembiayaan saksi Tuah Niwen Ara bin Alir Buana berhasil dicairkan oleh saksi Andika Putra, sekira bulan Oktober 2018 saksi Syukuria bin M. Dahlan kembali meminta bantuan Andika Putra untuk memproses pembiayaan lainnya dengan menggunakan identitas teman Andika Putra, Lalu Andika Putra menemui temannya yang bernama Erwinsyah bin Muhammad Din dan meminta bantuannya meminjamkan identitasnya untuk keperluan pembiayaan Murabahah dan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din mengizinkan dan memberikan KTP dan KTP istrinya, kartu keluarga, surat nikah digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan syarat Andika Putra yang melunasi angsurannya. Setelah Andika Putra mendapatkan data identitas tersebut Andika Putra melakukan proses pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Andika Putra membuat permohonan pembiayaan Murabahah atas nama saksi Erwinsyah bin Muhammad Din dan memprosesnya pengajuannya. Sementara untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang merupakan salah satu syarat pengajuan Pembiayaan Murabahah, Andika Putra meminta bantuan dari saksi Deski Prata untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berisikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu, sedangkan dokumen lainnya Andika Putra merekayasa sedemikian rupa dengan data-data dan keterangan-keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu;
- Pada saat Andika Putra memproses pembiayaan Murabahah atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din, ternyata perbuatan Andika Putra memproses Pembiayaan atas nama Tuah Niwen Ara bin Alir Buana dan Erwinsyah diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat sementara Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Lalu Andika Putra dipanggil menghadap terdakwa dan ketika berada di ruang kerja terdakwa, ternyata sudah ada saksi Syukuria bin M. Dahlan Bersama dengan Terdakwa. Kemudian Andika Putra dan saksi Syukurian bin M. Dahlan dimarahi oleh Terdakwa, namun terdakwa bukannya melarang Terdakwa dan saksi Syukurian bin M. Dahlan untuk memproses pembiayaan fiktif, malahan Terdakwa mengajak Andika Putra dan saksi Syukuria bin M. Dahlan pergi keluar kantor. Saat berada di dalam mobil terdakwa menjelaskan panjang lebar tentang pembiayaan konsumtif yang sudah sering menjadi sorotan dan minimnya pembiayaan produktif yang bisa diminimalisir resiko. Lalu terdakwa menyarankan atau setidaknya merestui pembiayaan fiktif yang dikelola oleh kantor dan dimanajemen oleh mereka bertiga, yaitu Terdakwa, Andika Putra, saksi Syukuria bin M. Dahlan.

Hal 28 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Kemudian saksi Syukuria bin M. Dahlan juga menyampaikan bahwa jika pembiayaan fiktif ini adalah untuk menyelamatkan kantor, karena angsuran sudah pasti lancar. Serta pertengahan perjalanan angsuran, Terdakwa berjanji kepada Andika Putra akan melakukan kebijakan pengurangan margin sampai akhirnya melunasi pembiayaan tersebut dan mengatakan hal ini harus dirahasiakan kepada seluruh karyawan PT. BPRS Gayo. Atas sepengetahuan dan kesepakatan terdakwa tersebut, membuat Andika Putra lebih leluasa dalam memproses pembiayaan fiktif selanjutnya;

➤ Bahwa selanjutnya Andika Putra mencairkan pembiayaan atas nama Erwinsyah bin Muhammad Din tersebut diatas sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya telah disetujui oleh terdakwa , sehingga uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) keluar dan diambil oleh Saksi Erwinsyah bin Muhammad Din uang tersebut diberikan kepada Andika Putra secara tunai di Terminal Bale Atu Takengon dan Terdakwa memberikan saksi Erwinsyah bin Muhammad Din sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Andika Putra berikan kepada Saksi Syukurian bin M. Dahlan , lalu Andika Putra diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa saksi Erwinsyah Bin Muhammad Din tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan Murabahah dan tidak memiliki usaha dagang dan tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha Nomor 072/SKU/KML/2018 Tanggal 08 September 2018 dan tidak ada memberikan jaminan ataupun agunan;

➤ Bahwa sekira September 2018 sampai dengan April 2024 , saksi Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif , yang mana terdakwa selaku Direksi telah melakukan pemutusan pembiayaan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah untuk diproses. Yang terdakwa tandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah, terdakwa hanya menandatangani tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang tidak ada petugas dan nasabah didalam foto survey tersebut. Dan juga di tempat alamat usaha tidak ada nasabah dan penyurvei di dalam dokumen laporan survey tempat usaha, serta di dalam foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey . dan juga saat penandatanganan akad pembiayaan murabahah terdakwa tidak ada bersama sama dengan nasabah untuk melakukan penandatanganan akad sehingga tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dan tidak sesuai dengan

Hal 29 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Operasional Prosedur Tahun 2018 Tentang jual beli dan Pembiayaan;

➤ Bahwa saksi Sastra Wijaya selaku Kepala bagian Marketing tahun 2020 s/d february 2021 dan Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing dari tahun 2021 diarahkan oleh terdakwa untuk memperlancar proses pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra dan untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh saksi Andika Putra karena terdakwa selaku direktur utama yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan. Dan untuk nasabah yang diproses Andika Putra , agar dokumen pembiayaan ditanda tangani langsung, Sehingga atas arahan tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan Desember 2022, menyetujui sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh saksi Andika Putra. Sehingga jumlah nasabah fiktif yang diputuskan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) Nasabah. Berdasarkan dokumen Data Nasabah Fiktif yang diproses Andika Putra selaku Account officer PT.BPRS Gayo dari nomor 01 . atas nama Ibnu hajar tanggal 11 desember 2018 sampai dengan nomor 435.atas nama Abasri tanggal 23 Desember 2022 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh tengah;

➤ Bahwa karena semakin luasanya saksi Andika Putra mencairkan Pembiayaan yang mana dimanajemeni oleh terdakwa , saksi Syukuria Bin M.Dahlan dan Andika Putra , sehingga dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024 , saksi Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) nasabah, yang mana terdakwa selaku Direktur utama telah mengarahkan Kepala Bagian Marketing saksi Ikhsanul Fitra untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang diproses oleh saksi Andika Putra dan seluruh pembayaran perbulan masing masing nasabah dikontrol oleh terdakwa. Selanjutnya atas arahan terdakwa tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan April 2024, menyetujui sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) nasabah pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh saksi Andika Putra. Berdasarkan dokumen Data Nasabah Fiktif yang diproses Andika Putra selaku Account officer PT.BPRS Gayo dari nomor 436 . atas nama Ardi Mahya tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan nomor 966 atas nama Hadian syah tanggal 19 April 2024 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada

Hal 30 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh tengah. Sehingga terdakwa telah memutuskan dan mengarahkan sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) pengajuan Pembiayaan fiktif sejak September 2018 sampai dengan April 2024 atau setidaknya di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh tengah;

➤ Bahwa berdasarkan surat Nomor : R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tangal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

➤ Bahwa saksi Andika Putra memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan juga ada mengirimkan uang kerekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening : 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , Tanggal 27 Januari 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Tanggal 28 Januari 2022 senilai Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah);

➤ Adapun pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan september tahun 2018 sampai dengan bulan April Tahun 2024 atau setidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) kali pembiayaan;

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Mukhairun Kurnia (PE Internal Audit) disimpulkan:

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp. 34.874.708.275

Hal 31 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribudua ratus tujuh puluh lima rupiah);

3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp. 30.408.931.725,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokat nya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sastra Wijaya Bin Alm. Muhammad Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Juli 2009 diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat PT. BPRS Renggalı Nomor: 29/IK/DIR/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Ikatan Kerja;
- 2) Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2021, Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berdasarkan Surat PT. BPRS Gayo Nomor: 03/SK/DIR/BPRS-G/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penugasan Kepala Bagian Marketing;
- 3) Pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2024, Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/264/Adm.Eko/2021 tanggal 8 Maret 2021 serta diperkuat dengan Surat Bupati Aceh Tengah dalam Rapat Pemegang Saham (RUPS) Nomor: 005/916/Eko tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Direksi yang membawahkan fungsi bisnis;

Hal 32 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada bulan Juni 2024, Saksi diberhentikan sementara dari jabatan Direksi PT. BPRS Gayo berdasarkan Surat PT. BPRS Gayo Nomor: 1 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pemberhentian Sementara Direksi;

5) Pada bulan Juli 2024, Saksi diberhentikan dari jabatan Direksi PT. BPRS Gayo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/396/EKO/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Pemberhentian Direksi;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah bertanggung jawab dalam memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran serta keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Ramadan, MA dan Anggota Hamdan, MA, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si. dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, SE, MM, serta Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis yaitu Sastra Wijaya, dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan bank, Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT yang dijabat oleh Mulyati Syafnur, Staf Kepatuhan dan Manajemen oleh Rosi Ananda Putri, Kepala Bagian Marketing oleh Ikhsanul Fitra, Account Officer/Field Officer oleh Andika Putra, Alfiza Windi, dan Ariwantona, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhsanul Ihsan, Kepala Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, serta Kepala Bagian Operasional oleh Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa produk yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), sedangkan fasilitas pembiayaan yang diberikan meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;

Hal 33 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama yang terlampir, terdapat 961 (sembilan ratus enam puluh satu) orang yang merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dengan penyaluran pembiayaan Murabahah;
- Bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga perolehan kepada nasabah, yang kemudian dibayar oleh nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi bukti pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;
- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sejak periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang menyetujui akad pembiayaan;
- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2021, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan Murabahah terhadap 126 (seratus dua

Hal 34 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



puluh enam) nasabah dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan terkait tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau rekening tabungan, serta agunan terhadap pembiayaan Murabahah kepada 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pembiayaan Murabahah terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut, tugas dan kewenangan Kepala Bagian Marketing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 antara lain menilai dan menyetujui usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan, melakukan monitoring terhadap pemantauan nasabah oleh AO, melakukan kunjungan langsung (on the spot) bersama AO terhadap nasabah yang memerlukan perhatian lebih lanjut, serta memantau riwayat pembiayaan dan kolektibilitas nasabah yang menjadi tanggung jawabnya;

- Bahwa dalam praktiknya terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya menyetujui berdasarkan dokumen survei dan menandatangani usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak melakukan survei lapangan tersebut karena adanya arahan dari Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah agar tidak melakukan survei terhadap proses pembiayaan yang ditangani oleh Andika Putra selaku Account Officer (AO)/Marketing, serta diketahui bahwa pembayaran angsuran bulanan masing-masing nasabah dikontrol oleh Direktur Utama;

- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa setelah Saksi menyetujui dan menandatangani hasil survei, menyetujui dalam Komite Pembiayaan, serta setelah disetujuinya Akad Perjanjian Jual Beli Murabahah oleh pihak yang berwenang, Saksi tidak lagi melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap pembiayaan tersebut;

Hal 35 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode bulan April 2022 sampai dengan April 2024 terdapat 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pembiayaan Murabahah yang diproses oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, dimana Saksi dalam kapasitas sebagai Direktur Operasional/Bisnis bertindak sebagai pihak yang menyetujui pembiayaan tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah tersebut terdiri dari Saksi selaku Direktur Operasional/Bisnis, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing, Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing, serta Ikhsanul Ihsan selaku Administrasi Pembiayaan;
- Bahwa dokumen pembiayaan Murabahah terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah tersebut diajukan kepada Saksi untuk disetujui oleh Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi dalam proses pembiayaan Murabahah tersebut meliputi laporan hasil survei, akad pembiayaan, surat kuasa menjual, surat kuasa pendebitan rekening, surat kuasa wakalah kepada nasabah, serta tanda terima penyerahan jaminan;
- Bahwa Saksi memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen pembiayaan tersebut berdasarkan pengajuan dari Andika Putra selaku Account Officer/Field Officer/Marketing;
- Bahwa Saksi mempercayai pengajuan dokumen pembiayaan tersebut karena adanya arahan dari Aedy Yansyah selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah, identitas dari 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pembiayaan Murabahah pada periode April 2022 sampai dengan April 2024 terindikasi tidak ditemukan atau bersifat fiktif;
- Bahwa indikasi fiktif tersebut terjadi karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran data oleh bagian pembiayaan, meskipun secara administrasi terdapat tanda tangan akad dan penarikan dana pencairan pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa terhadap keseluruhan pembiayaan Murabahah sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) nasabah pada masa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing dan Direktur Operasional/Bisnis, kondisi pembayaran angsuran per akhir bulan Juni 2024 berada dalam

Hal 36 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kategori pengawasan khusus (kolektibilitas 2), dan berdasarkan data dari Bagian Administrasi Pembiayaan terdapat 5 (lima) nasabah yang telah melunasi kewajibannya, sedangkan kondisi selanjutnya tidak diketahui oleh Saksi karena sudah tidak lagi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Irsan Husni Bin Alm. Nasirwan H.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 6 Oktober 2008 diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Ikatan Kerja dari Direksi PT. BPRS Renggali Nomor: 21/IK/DIR/VII/2008;
- 2) Pada tanggal 2 Februari 2009, Saksi ditugaskan sebagai Marketing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07-DIR-BPRS-RG-2009;
- 3) Berdasarkan Surat Direktur Operasional PT. BPRS Gayo Nomor: 19/SK/DIR/BPRS-G/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 Saksi ditugaskan dari Account Officer (AO) menjadi Kepala Bagian Marketing sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
- 4) Berdasarkan Surat Penjabat Direktur Utama Nomor: 02/SK/DIR/BPRS-G/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 Saksi ditugaskan dari Kepala Bagian Marketing menjadi Kepala Kas Paya Ilang;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah bertanggung jawab dalam memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Hal 37 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah yang saat ini belum terisi, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Karimansyah I, S.E., M.M. dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, S.E., M.M., serta Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis yang saat ini belum terisi, dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional bank, Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepala Bagian Marketing yang dijabat oleh Saksi, Account Officer/Field Officer yang terdiri dari Andika Putra, Satria Maruli Harianja, dan Sastra Wijaya, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhwanul Ihsan, Kepala Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, Kepala Bagian Operasional oleh Mulyati Syafnur, Customer Service oleh Sahrina, serta Teller oleh Huspa Reda, sedangkan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APUPPT, dan Staf Kepatuhan masih belum terisi;
- Bahwa produk yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), sedangkan fasilitas pembiayaan yang diberikan meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;
- Bahwa terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama yang terlampir merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang menerima penyaluran pembiayaan Murabahah;
- Bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan menyampaikan harga perolehan kepada nasabah, yang kemudian dibayar oleh nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli dengan harga jual berupa biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data

Hal 38 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, dan buku tabungan;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah sejak periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: Andika Putra selaku Marketing, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah pada periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2019, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah dengan pemutus pembiayaan yaitu Aedy Yansyah selaku Penjabat Direktur Utama;

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut, terdapat 29 (dua puluh sembilan) nasabah yang diproses dan ditandatangani oleh Saksi, sedangkan 8 (delapan) nasabah lainnya tidak diproses dan tidak ditandatangani oleh Saksi karena pada saat itu Saksi sedang dalam masa Cuti Tahunan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan terkait tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau rekening tabungan, serta agunan terhadap pembiayaan Murabahah kepada 37 (tiga puluh tujuh) nasabah tersebut;

- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya memberikan persetujuan berdasarkan dokumen survei serta menandatangani usulan Account Officer (AO) atas permohonan pembiayaan tersebut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) nasabah, Saksi tidak melakukan proses maupun penandatanganan dokumen karena pada saat itu Saksi sedang

Hal 39 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa cuti, dimana penandatanganan dokumen survei usaha dan jaminan dilakukan oleh Syukuria selaku Bagian Umum bersama Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah lainnya, Saksi mempercayakan pelaksanaan survei kepada Andika Putra selaku Account Officer/Marketing, dan dari jumlah tersebut hanya 14 (empat belas) nasabah yang dokumen foto surveinya ditandatangani oleh Saksi, sedangkan selebihnya tidak ditandatangani oleh Saksi karena Saksi sedang melakukan kegiatan survei dengan Account Officer lain;

- Bahwa dalam praktiknya, Saksi hanya menandatangani formulir hasil survei yang diajukan oleh Account Officer tanpa memastikan keberadaan petugas survei dan calon nasabah dalam dokumentasi foto, dimana sebagian foto survei hanya menampilkan objek usaha dan agunan tanpa kehadiran petugas survei;

- Bahwa terhadap sebagian dokumen survei yang tidak ditandatangani oleh Saksi, penandatanganan dilakukan oleh Syukuria selaku Bagian Umum, sehingga Saksi tidak dapat memastikan kebenaran keberadaan usaha maupun agunan milik nasabah karena tidak dilakukan survei lapangan secara langsung;

- Bahwa terdapat 1 (satu) dokumen survei atas nama nasabah Ibnu Hajar yang dalam foto surveinya terdapat petugas survei yaitu Samsul Bahri selaku Bagian Penagihan, namun dalam hal tersebut Saksi hanya menandatangani formulir keputusan pembiayaan;

- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan penilaian maupun survei lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah tidak sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang mewajibkan Kepala Bagian Marketing untuk melakukan verifikasi langsung;

- Bahwa setelah Saksi menyetujui dan menandatangani dokumen survei, menyetujui dalam Komite Pembiayaan, serta setelah disetujuinya akad pembiayaan Murabahah, Saksi tidak melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran bulanan, sementara terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah tersebut pada saat itu berada dalam kondisi lancar;

- Bahwa Saksi juga tidak melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah baik pada saat survei, penandatanganan perjanjian pembiayaan, maupun saat pencairan dana, karena seluruh proses tersebut ditangani oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

Hal 40 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran tempat usaha dan agunan milik nasabah kepada pihak ketiga seperti tetangga sekitar maupun kepala desa yang menerbitkan surat izin usaha;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan survei lapangan termasuk verifikasi kepada pihak sekitar dan pemerintah desa merupakan kewenangan dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Marketing bersama Account Officer dalam proses pembiayaan Murabahah;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah, dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan pengikatan agunan kepada notaris meliputi fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, serta fotokopi sertifikat tanah atau bangunan dan akta jual beli, yang disertai dengan surat pengantar berupa Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;
- Bahwa mekanisme pengajuan pengikatan agunan kepada notaris dilakukan dengan cara Account Officer menyampaikan Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual kepada notaris dengan melampirkan dokumen persyaratan, kemudian notaris menerbitkan tanda terima agunan serta lembar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Bahwa pengikatan agunan tersebut dilakukan oleh notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H. yang berkantor di Takengon, berdasarkan adanya kerja sama antara pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dengan notaris tersebut;
- Bahwa tujuan pengikatan agunan kepada notaris dalam pembiayaan Murabahah adalah sebagai bentuk legalitas dan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa penyerahan dokumen berupa lembar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan asli sertifikat atau akta jual beli yang telah diikat oleh notaris dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris kepada pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan diterima oleh petugas bank sesuai periode jabatan masing-masing, yaitu Eliyen pada periode 2018 sampai dengan 2019, Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional pada periode 2020 sampai dengan 2021, Riza Erwinsyah Putra selaku Kepala Bagian Operasional pada periode 2022 sampai dengan 2024, serta Irmayani

Hal 41 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bagian akuntansi yang bertugas menyimpan jaminan dalam brankas;

- Bahwa terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah tersebut, agunan yang dijadikan jaminan atas pembiayaan atas nama masing-masing nasabah dan pada saat proses pembiayaan berlangsung Saksi tidak mengetahui adanya dugaan kepalasan karena dokumen jaminan yang diserahkan berbentuk asli;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan keberadaan asli sertifikat atau akta jual beli tersebut di tempat penyimpanan agunan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, karena sekitar akhir bulan Mei 2024 terdapat pengakuan lisan dari Deski Prata yang menyatakan bahwa agunan nasabah yang diajukan oleh Andika Putra bersifat fiktif;

- Bahwa dalam proses pembiayaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing hanya menandatangani dokumen hasil survei tanpa melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen tersebut, dimana dari 29 (dua puluh sembilan) nasabah hanya 14 (empat belas) nasabah yang ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa dokumen laporan survei tersebut tidak memuat foto nasabah maupun petugas survei, tidak mencantumkan nama tempat usaha, serta tidak menunjukkan keberadaan petugas survei dan nasabah dalam foto jaminan, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pembiayaan tersebut karena dokumen telah terlebih dahulu dianalisis dan ditandatangani oleh Petugas Marketing, serta Saksi menandatangani dokumen dalam kondisi sedang melaksanakan kegiatan survei dengan Account Officer lain dan karena adanya kepercayaan terhadap Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa Saksi melakukan survei ke tempat usaha dan rumah nasabah dengan cara melakukan wawancara terkait karakter nasabah, kondisi usaha, serta keadaan jaminan, kemudian menyusun laporan hasil survei dan penilaian taksasi jaminan pembiayaan Murabahah, dimana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap pembiayaan yang disetujui wajib dilakukan survei oleh pihak marketing dan Kepala Bagian Marketing;

Hal 42 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 14 (empat belas) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing menyetujui dan menandatangani laporan hasil survei usaha dan jaminan, meskipun dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah maupun petugas survei, yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa survei tidak dilakukan oleh petugas pembiayaan;
- Bahwa dokumen pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Saksi terhadap 29 (dua puluh sembilan) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 meliputi laporan hasil survei usaha dan jaminan sebanyak 14 (empat belas) nasabah, lembar perhitungan potongan pembiayaan, serta lembar keputusan pembiayaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara sampling ke beberapa desa yaitu Desa Wihnareh, Desa Kayu Kul, Desa Keramat Mupakat, Desa Paya Tumpi, Desa Paya Tumpi Baru, dan Desa Paya Tumpi Satu, ditemukan bahwa identitas sebagian besar dari 29 (dua puluh sembilan) nasabah pembiayaan Murabahah tersebut bersifat fiktif;
- Bahwa terdapat 1 (satu) nasabah atas nama Gatiyem yang beralamat di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikenal oleh Saksi melalui suaminya, namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan pada saat proses akad pencairan pembiayaan tanggal 5 Juli 2019 di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan Saksi tidak mengetahui kebenaran data nasabah tersebut;
- Bahwa identitas 29 (dua puluh sembilan) nasabah yang tidak ditemukan atau bersifat fiktif tersebut diduga terjadi karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran oleh bagian pembiayaan, meskipun terdapat penandatanganan akad dan pencairan dana pembiayaan di kantor pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah bersama Account Officer, dan Saksi tidak mengetahui apakah pihak yang hadir merupakan nasabah yang sebenarnya;
- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 37 (tiga puluh tujuh) nasabah pada periode tersebut sampai dengan akhir bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) nasabah dalam kondisi macet, sedangkan 6 (enam) nasabah telah melunasi kewajibannya;
- Bahwa Saksi juga memperoleh informasi secara lisan dari Ikhwanul Ihsan selaku administrasi pembiayaan sekitar bulan Juni 2024 yang

Hal 43 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pemindahan Saksi dari jabatan Kepala Bagian Marketing ke Kantor Kas Paya Ilang dilakukan untuk mempermudah proses pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Account Officer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ikhsanul Fitra Bin Alm. Bahin Maltar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai berdasarkan Surat Ikatan Kerja Direksi PT. BPRS Renggali Nomor: 09/IK/DIR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada PT. BPRS Renggali, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPRS Gayo Nomor: 02 SK.Dir/PE/BPRS-G/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, Saksi diangkat sebagai Pejabat Eksekutif (Kepala Bagian Marketing) terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi memiliki tugas pokok bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk bank kepada nasabah dengan pelayanan yang baik guna mencapai target laba, dengan tetap memperhatikan kelancaran serta keamanan aset bank, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan wewenang Saksi meliputi mengajukan hasil evaluasi usulan pembiayaan dari Account Officer kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan atau penolakan, serta menegur, mengingatkan, dan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan atas kinerja yang tidak sesuai prosedur, termasuk menjaga disiplin kerja dan suasana kerja yang kondusif, serta Saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional yang membawahi fungsi bisnis;
- Bahwa struktur organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Ramadan, MA dan Anggota Hamdan, MA, Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si. dan Komisaris Arslan Abd.

Hal 44 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, SE, MM, Direksi yang terdiri dari Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional SASTRA Wijaya, serta Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dimana dalam menjalankan kegiatan operasional bank Direksi dibantu oleh beberapa bagian yaitu Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT oleh Mulyati Syafnur, Staf Kepatuhan dan Manajemen oleh Rosi Ananda Putri, Kepala Bagian Marketing oleh Ikhsanul Fitra, Account Officer oleh Andika Putra, Alfiza Windi, dan Ariwantona, Administrasi Pembiayaan oleh Ikhsanul Ihsan, Seksi Remedial oleh Samsul Bahri, Kepala Bagian Operasional oleh Riza Erwinsa Putra, *Customer Service* oleh Sahrina, serta Teller oleh Huspa Reda;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah memiliki produk berupa Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), serta fasilitas pembiayaan berupa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah;

- Bahwa benar terdapat 966 (sembilan ratus enam puluh enam) orang nasabah yang terlampir merupakan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang menerima penyaluran pembiayaan dengan skema Murabahah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan penegasan harga beli kepada nasabah dan pembayaran dilakukan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;

- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal 45 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;

- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :

- 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;
- 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;
- 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;
- 5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;

Hal 46 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status roya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;
- 7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;
- 8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;
- 9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;
- 10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;
- 11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Dropping yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

Hal 47 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Memo Droning tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Droning dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah terhitung tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi telah memproses dan/atau menyetujui pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah dari keseluruhan 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut, dengan pihak yang memutuskan pembiayaan yaitu Direktur Utama Aedy Yansyah dan Direktur Operasional Sastra Wijaya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan dapat menjelaskan data terkait pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, meliputi

Hal 48 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



tanggal pembiayaan, nominal pembiayaan, rekening pembiayaan atau tabungan, serta agunan yang digunakan;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018, tugas Saksi selaku Kepala Bagian Marketing meliputi menilai dan menyetujui usulan Account Officer atas permohonan pembiayaan sesuai kewenangannya, melakukan monitoring terhadap nasabah, melakukan kunjungan langsung (on the spot) bersama Account Officer terhadap nasabah yang memerlukan perhatian khusus, serta memantau riwayat pembiayaan dan kolektibilitas nasabah;

- Bahwa dalam pelaksanaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan penilaian maupun survei langsung ke lapangan terhadap tempat usaha dan agunan milik nasabah, melainkan hanya menyetujui dokumen hasil survei dan menandatangani usulan Account Officer;

- Bahwa tidak dilakukannya survei lapangan tersebut dikarenakan Saksi bersama Direktur Operasional Sastra Wijaya mendapat arahan dari Direktur Utama Aedy Yansyah untuk tidak melakukan survei terhadap pembiayaan yang diproses oleh Account Officer Andika Putra, serta seluruh pembayaran angsuran nasabah dikendalikan oleh Direktur Utama;

- Bahwa tindakan Saksi yang tidak melakukan survei lapangan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018 yang mengatur kewajiban Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa setelah menyetujui dan menandatangani hasil survei, serta setelah akad pembiayaan disetujui, Saksi juga tidak melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran maupun perkembangan nasabah yang menjadi tanggung jawab Account Officer, karena adanya arahan dari Direktur Utama;

- Bahwa dalam proses pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, Saksi tidak melakukan wawancara langsung dengan nasabah baik pada saat survei, penandatanganan perjanjian, maupun saat pencairan pembiayaan, karena seluruh proses dilakukan oleh Account Officer Andika Putra;

- Bahwa Saksi juga tidak melakukan verifikasi kebenaran tempat usaha dan agunan nasabah kepada pihak sekitar maupun aparat desa, padahal

Hal 49 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Marketing bersama Account Officer;

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengajuan pengikatan agunan kepada notaris meliputi fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah, serta fotokopi sertifikat tanah atau bangunan beserta Akta Jual Beli, yang dilengkapi dengan surat pengantar berupa Surat Pengikatan Agunan dan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Account Officer;

- Bahwa mekanisme pengajuan pengikatan agunan kepada notaris dilakukan dengan pengajuan surat pengikatan agunan dan surat kuasa menjual oleh Account Officer disertai dokumen persyaratan, kemudian notaris menerbitkan tanda terima agunan serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);

- Bahwa notaris yang melakukan pengikatan agunan adalah Cendri Nafis Mariestha, SH yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Takengon, berdasarkan kerja sama dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa tujuan pengikatan agunan tersebut adalah sebagai legalitas hubungan pembiayaan antara nasabah dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa dokumen hasil pengikatan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan asli sertifikat atau Akta Jual Beli diserahkan oleh staf notaris Deski Prata kepada petugas penerima jaminan pembiayaan Irmayani pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut, agunan yang dijadikan jaminan tercatat atas nama masing-masing nasabah;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan keberadaan asli sertifikat atau Akta Jual Beli tersebut apakah tersimpan di tempat penyimpanan agunan bank, karena pada sekitar akhir bulan Mei 2024 terdapat pengakuan secara lisan dari Deski Prata yang menyatakan bahwa agunan nasabah yang diajukan oleh Account Officer Andika Putra bersifat fiktif;

- Bahwa setelah memeriksa dokumen pembiayaan terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi mengakui telah menandatangani dokumen hasil survei tanpa melakukan verifikasi keabsahan, dimana dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah, tidak terdapat foto usaha yang jelas,

Hal 50 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan nama tempat usaha, serta foto jaminan tidak menunjukkan keberadaan nasabah maupun petugas survei;

- Bahwa Saksi juga tidak melakukan pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan tersebut karena dokumen telah terlebih dahulu dianalisis dan ditandatangani oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Saksi untuk ditandatangani;

- Bahwa terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Saksi selaku Kepala Bagian Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah telah menyetujui dan menandatangani laporan hasil survei usaha dan jaminan, meskipun dalam dokumen tersebut tidak terdapat foto nasabah maupun petugas survei, yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya survei tidak dilakukan oleh petugas pembiayaan;

- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi dalam proses pembiayaan Murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut meliputi Laporan Hasil Survei Usaha dan Jaminan, lembar perhitungan potongan pembiayaan, serta lembar keputusan pembiayaan;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan secara sampling ke beberapa wilayah, yaitu Desa Wihnareh, Desa Kayu Kul, Desa Keramat Mupakat, Desa Paya Tumpi, Desa Paya Tumpi Baru, dan Desa Paya Tumpi Satu, Saksi tidak menemukan keberadaan identitas dari Para Nasabah tersebut sehingga diduga bersifat fiktif;

- Bahwa tidak ditemukannya identitas 803 (delapan ratus tiga) nasabah pembiayaan Murabahah sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2024 tersebut disebabkan karena tidak dilakukannya verifikasi kebenaran oleh bagian pembiayaan, meskipun secara administratif tercatat bahwa Para Nasabah telah menandatangani akad dan melakukan penarikan dana pencairan pembiayaan di Kantor Pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi tetap memproses dan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra karena adanya arahan dari Direktur Utama Aedy Yansyah yang menyatakan bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, dokumen pembiayaan agar langsung ditandatangani dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada Direktur Utama, serta seluruh nasabah tersebut dikendalikan oleh Direktur Utama;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan pembiayaan terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, tidak pernah dilakukan koordinasi

Hal 51 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi selaku Kepala Bagian Marketing, padahal secara prosedur Account Officer wajib berkoordinasi dengan Kepala Bagian Marketing, dan Saksi bersama Direktur Operasional Sastra Wijaya pernah menyampaikan kepada Direktur Utama bahwa jumlah pencairan pembiayaan yang diproses sudah terlalu banyak sehingga mempengaruhi ketersediaan kas, namun hal tersebut tidak ditanggapi dan dinyatakan sebagai tanggung jawab Direktur Utama;

- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah tersebut pada posisi akhir bulan Juni 2024 berada dalam keadaan macet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Mulyati Syafnur Binti Alm. Sjafaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai berdasarkan Ikatan Kerja sebagai Pegawai Tetap Nomor 15/IK/DIR/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 pada PT. BPRS Renggali Takengon dengan jabatan Teller, kemudian berdasarkan Surat Penugasan Nomor 13/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional/Akuntansi, selanjutnya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 02/SK/DIR/BPRS-G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, serta berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Operasional Sementara PT. BPRS Gayo;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Operasional/Akuntansi pada periode November 2017 sampai dengan Maret 2022, Saksi bertugas melaksanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional serta menyampaikan laporan berkala kepada Direksi, termasuk mengawasi dan mengoordinasikan karyawan, memeriksa kebenaran transaksi dan mutasi keuangan harian, menjaga ketersediaan dana likuiditas, mengusulkan pengisian dana operasional, memeriksa fisik kas, bertanggung jawab atas ruang khasanah dan

Hal 52 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dokumen, memberikan persetujuan transaksi harian, menandatangani bukti transaksi, menyusun dan mengevaluasi sistem serta prosedur operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta melakukan evaluasi kinerja karyawan;

- Bahwa dalam jabatan sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak Maret 2022, Saksi bertugas melaksanakan, mengawasi, dan memastikan kepatuhan serta manajemen risiko berjalan dengan baik, termasuk memantau perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, memastikan penyesuaian ketentuan internal, memberikan konsultasi terkait kepatuhan dan manajemen risiko, berkoordinasi dengan audit internal, memberikan nasihat kepada manajemen, memantau posisi risiko, mengkaji usulan produk atau aktivitas baru, serta menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Renggali Aceh Tengah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04435 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 November 2007 dengan Akta Nomor 04 tanggal 4 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, S.H., berkedudukan di Medan, serta memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/1/KEP.GBI/2008 tanggal 7 Januari 2008;

- Bahwa berdasarkan perubahan anggaran dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 September 2017 dan Akta Nomor 48 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Renggali berubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa sumber permodalan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa mekanisme pembukaan buku tabungan bagi calon nasabah untuk penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dilakukan dengan cara calon nasabah datang kepada petugas *Customer Service* dengan membawa identitas berupa KTP asli untuk dilakukan pengecekan apakah telah terdaftar sebagai nasabah, dan apabila belum maka dibuatkan rekening tabungan sesuai data

Hal 53 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



identitas yang dibawa, kemudian dilakukan penginputan data nasabah ke dalam sistem oleh petugas *Customer Service* hingga terbit nomor rekening, selanjutnya *Customer Service* berkoordinasi dengan bagian administrasi pembiayaan untuk melakukan entri data nasabah;

- Bahwa terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang terlampir, seluruhnya benar tercatat dalam Sistem Aplikasi Perbankan Mandiri pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah untuk keperluan pembukaan rekening tabungan sebagai sarana pencairan dana pembiayaan;

- Bahwa ketentuan wewenang limit pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) memerlukan persetujuan Direksi, pembiayaan sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat disetujui oleh Kepala Bagian Marketing apabila Direksi tidak berada di tempat, serta pembiayaan khusus bagi pengurus wajib memperoleh rekomendasi dari salah satu Komisaris;

- Bahwa kewenangan pemberian pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024 berada pada Direktur Utama Aedy Yansyah, sedangkan proses pengajuan dan pengelolaan pembiayaan dilakukan oleh Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa sumber dana penyaluran pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah tersebut berasal dari dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito masyarakat yang dihimpun oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, yang disalurkan ke rekening nasabah, dengan ketentuan penyaluran pembiayaan dilakukan apabila dana tersedia mencukupi dan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kas bank, serta tidak menggunakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah karena dana tersebut telah digunakan sebelumnya untuk operasional dan pembiayaan lain;

- Bahwa penyaluran pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024 telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan kas dan tidak melebihi batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari dana kas bank;

Hal 54 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Operasional dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pembiayaan terhadap 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) nasabah yang bersifat fiktif pada periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh tim audit Otoritas Jasa Keuangan Aceh pada bulan Juli 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai pada bulan November 2017 sebagai petugas Customer Service dengan status tenaga kontrak berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017, kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/IK/DIR/XII/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Aedy Yansyah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas Customer Service meliputi memberikan pelayanan dan informasi kepada nasabah, membantu pembukaan dan penutupan rekening tabungan maupun deposito, mengelola dan menjaga kelengkapan data nasabah, memonitor persediaan formulir dan sarana pendukung operasional, melayani kebutuhan dan keluhan nasabah, melakukan pengecekan dokumen, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, dengan tanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Operasional Mulyati Safnur;
- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak bulan November 2017 sebagai rekan kerja yang menjabat sebagai Account Officer atau Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pribadi;
- Bahwa sejak periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, Saksi sebagai petugas Customer Service telah memproses pembukaan rekening tabungan terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam)

Hal 55 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, dengan rincian 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah diproses oleh Saksi dan 68 (enam puluh delapan) nasabah diproses oleh Huspa Reda, yang seluruh proses pembukaan rekening tersebut dilakukan atas permintaan Andika Putra dengan cara menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, nomor telepon, nama ibu kandung, serta setoran awal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diinput ke dalam formulir dan sistem, kemudian disetujui oleh Kepala Bagian Operasional dan dicetak buku tabungan;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Saksi juga pernah menggantikan tugas Teller dalam proses pencairan pembiayaan terhadap 106 (seratus enam) nasabah, dimana nasabah datang langsung untuk melakukan penarikan dana pencairan pembiayaan yang didampingi oleh Andika Putra;

- Bahwa dalam proses pembukaan rekening terhadap 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah, pada saat awal pembukaan rekening Para Nasabah tidak hadir, karena Saksi diminta untuk terlebih dahulu memproses pembukaan rekening, dan selanjutnya pada hari berikutnya nasabah hadir untuk melakukan penandatanganan formulir yang didampingi oleh Andika Putra;

- Bahwa tujuan pembukaan rekening tabungan tersebut adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan yang diproses oleh Andika Putra serta sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan;

- Bahwa pada saat penandatanganan formulir pembukaan rekening, sebagian besar nasabah menggunakan masker baik sebelum maupun sesudah masa pandemi, dan Saksi telah melakukan verifikasi kesesuaian identitas dengan cara meminta nasabah membuka masker untuk memastikan kesesuaian dengan foto pada KTP;

- Bahwa seluruh data pembukaan rekening terhadap 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah tersebut tercatat dalam sistem perbankan yang digunakan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa pihak yang berwenang memberikan otorisasi atas pembukaan rekening tabungan adalah Kepala Bagian Operasional, yaitu Mulyati Safnur untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Desember 2021, dan selanjutnya Riza Erwinsa Putra untuk periode Desember 2021 sampai

Hal 56 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Maret 2024, kemudian buku tabungan yang telah diotorisasi disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditandatangani sebelum diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa proses penginputan data penyaluran dana pembiayaan ke dalam rekening nasabah bukan merupakan tugas Saksi, melainkan dilakukan oleh petugas pembiayaan yaitu Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa Saksi pada saat pembuatan rekening dan buku tabungan, tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan;

- Bahwa Saksi mendapatkan syarat utama kelengkapan berkas untuk pembuatan rekening dan buku tabungan dikirimkan oleh Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing melalui *Chat Whatsapp* serta yang dimana berkas fisiknya diberikan keesokan harinya;

- Bahwa Saksi kadang-kadang mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap pembuatan rekening dan buku tabungan dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa pada saat pembuatan rekening dan buku tabungan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena

Hal 57 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap pembukaan rekening sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah yang Saksi proses merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Rosi Ananda Putri Binti Shabela Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa dasar Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak November 2017 didasarkan pada Surat Penugasan Nomor 07/SK/DIR/BPRS/G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagai Teller Kantor Pusat dengan status pegawai kontrak, serta Surat Nomor 05/TKK/IX/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang kontrak kerja sebagai Staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Teller pada periode Tahun 2022 sampai dengan Juli 2023, Saksi bertugas melaksanakan seluruh aktivitas transaksi kas, memberikan pelayanan kepada nasabah, melayani setoran dan penarikan tunai, melakukan pencocokan saldo kas harian, menjaga keamanan dan ketersediaan kas, mematuhi prinsip Know Your Customer, serta mengarsipkan dokumen transaksi dengan baik dan bertanggung jawab atas kebenaran saldo kas;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak Agustus 2023 sampai dengan awal Tahun 2024, Saksi bertugas memastikan kesesuaian data nasabah dalam sistem dengan dokumen yang diberikan oleh Teller serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko Mulyati Syafnur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait pembiayaan Murabahah terhadap nasabah fiktif pada periode Tahun 2018 sampai dengan April 2024 setelah adanya pemeriksaan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan Aceh sekitar bulan Mei 2024;

Hal 58 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah, peran Teller terbatas pada pelaksanaan transaksi penarikan tabungan dan penerimaan setoran angsuran dari nasabah;
- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller telah melakukan transaksi penarikan terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah menggunakan akun Teller Saksi, sedangkan transaksi terhadap nasabah lainnya dilakukan oleh petugas lain;
- Bahwa terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, nasabah datang langsung ke bank didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer, kemudian dilakukan proses penarikan dengan cara pengisian dan penandatanganan slip penarikan oleh nasabah, dilanjutkan dengan pencocokan tanda tangan dan data pada buku tabungan oleh Saksi, setelah dinyatakan sesuai kemudian dilakukan transaksi penarikan dan pencetakan buku tabungan, serta penyerahan uang kepada nasabah dengan jumlah bervariasi antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, tidak pernah dilakukan penyetoran angsuran secara langsung oleh nasabah ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra dengan membawa slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani beserta uang tunai sesuai nominal untuk diproses ke dalam sistem;
- Bahwa dalam setiap proses penarikan terhadap 149 (seratus empat puluh sembilan) nasabah tersebut, dokumen yang diberikan kepada nasabah berupa slip penarikan pembiayaan dengan nominal bervariasi antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, angsuran pembiayaan dilakukan langsung oleh masing-masing nasabah, namun terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran

Hal 59 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing, yang setiap harinya melakukan penyeteroran sekitar ±60 (enam puluh) nasabah sesuai dengan jadwal jatuh tempo angsuran;

- Bahwa setelah Saksi melihat daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, diketahui bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan atas pembiayaan tersebut, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Teller Tahun 2023 diterima oleh Kepala Bagian Operasional Riza Erwinsa Putra;

- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf Notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengurusan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Jaminan atas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut karena dokumen tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan Saksi selaku Teller;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jaminan pembiayaan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;

- Bahwa data jaminan pembiayaan Murabahah sebagian tercatat dalam sistem perbankan yang digunakan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem, sehingga terdapat data jaminan yang tidak dapat ditelusuri, serta tidak seluruh data jaminan dicatat dalam pembukuan bank;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan terhadap pembiayaan Murabahah atas 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III, dan telah menunggak sejak bulan April ;

- Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar, serta Saksi menambahkan bahwa seluruh nasabah yang didampingi oleh Andika Putra pada saat proses pencairan menggunakan masker, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi hanya menjalankan fungsi sebagai Teller untuk melakukan pencairan tunai berdasarkan dokumen yang telah

Hal 60 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, yang sebelumnya telah diproses oleh bagian Customer Service dan telah melalui pemeriksaan serta persetujuan Direktur Utama Aedy Yansyah;

- Bahwa Andika Putra pada saat proses pencairan kadang meminta untuk uang yang dicairkan seluruhnya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mana seharusnya yang membayarkan adalah Nasabah sendiri atau Bagian Penagihan;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Huspa Reda Binti Alm. Gazali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

Hal 61 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Nomor 17/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan sebagai Teller Kantor Kas Paya Ilang (pegawai kontrak), kemudian berdasarkan Surat Nomor 05/IK/DIR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Ikatan Kerja Saksi diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Teller Kantor Kas Paya Ilang, dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penugasan sebagai Teller pada Kantor Pusat;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Teller pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Operasional Riza Erwinsa Putra, yang pada saat ini jabatan tersebut tidak lagi terisi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada periode Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2021 sebagai Teller, serta sejak Tahun 2022 juga menjalankan fungsi sebagai Accounting, meliputi pelaksanaan seluruh aktivitas transaksi kas, pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, dan ramah, pelayanan penyetoran dan penarikan tunai terkait tabungan, deposito, dan pembiayaan, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas harian serta pencocokan saldo kas dengan fisik uang, pengelolaan dan pengamanan dana kas serta surat berharga, pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi mencurigakan, penandatanganan dokumen transaksi, serta pengarsipan dokumen secara tertib dan lengkap;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait proses pemberian pembiayaan Murabahah kepada nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak periode Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada saat adanya pemeriksaan khusus oleh OJK Aceh sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, tugas Saksi selaku Teller adalah melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan plafon pembiayaan serta menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;
- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra selaku Account Officer/Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak bulan Juli 2017, dan antara Saksi dengan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal 62 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller di Kantor Pusat sejak Tahun 2023, Saksi telah melakukan proses pencairan pembiayaan terhadap 513 (lima ratus tiga belas) nasabah menggunakan akun Teller milik Saksi, dan terhadap nasabah tersebut Saksi melakukan pertemuan secara langsung pada saat proses pencairan dana;
- Bahwa terhadap sisa nasabah yang melakukan penarikan pembiayaan, proses transaksinya dilakukan oleh petugas lain yaitu Sahrina Rahmah selaku Customer Service, Irmayani A.R. Binti Alm. Armada selaku Accounting, Rosi Ananda Putri selaku Teller, dan Riza Erwinsa Putra selaku Kepala Bagian Operasional pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;
- Bahwa dari sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) nasabah tersebut, seluruhnya datang langsung untuk melakukan penarikan dengan didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer yang memproses pembiayaannya, dan Para Nasabah maupun pasangan mereka pada saat melakukan penarikan menggunakan masker;
- Bahwa pada saat proses penarikan, Saksi membuat slip penarikan dan meminta nasabah untuk menandatangani slip tersebut, kemudian Saksi mencocokkan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dengan tanda tangan yang terdapat pada buku tabungan maupun data tanda tangan dalam aplikasi Teller, dan apabila telah sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;
- Bahwa setelah proses verifikasi dan pencatatan selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan slip penarikan, dengan jumlah pencairan berkisar antara Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;
- Bahwa terhadap 513 (lima ratus tiga belas) nasabah pembiayaan Murabahah tersebut, tidak pernah terdapat nasabah yang datang secara langsung untuk melakukan setoran angsuran ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing yang memproses pembiayaan nasabah;

Hal 63 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan setoran angsuran, Andika Putra menyerahkan slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani beserta uang tunai sesuai nominal yang tercantum, untuk kemudian diproses oleh Saksi sebagai transaksi setoran tabungan tunai dalam sistem perbankan;
- Bahwa dalam satu kali kesempatan, Andika Putra dapat melakukan setoran angsuran bulanan untuk sekitar 100 (seratus) orang nasabah sekaligus;
- Bahwa Andika Putra pada saat proses pencairan kadang meminta untuk uang yang dicairkan seluruhnya dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nasabah yang diproses oleh Andika Putra, penyetoran angsuran dilakukan oleh Andika Putra sendiri selaku Marketing yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mana seharusnya yang membayarkan adalah Nasabah sendiri atau Bagian Penagihan;
- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;
- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari awal terhadap proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut dilakukan oleh Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan bagian dari proses pemberian pembiayaan fiktif yang Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 64 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



8. Saksi Irmayani A.R. Binti Alm. Armada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak bulan November 2017 berdasarkan Surat Nomor 15/SK/DIR/BPRS-RG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan sebagai Teller Kantor Pusat (pegawai kontrak), kemudian berdasarkan Surat Nomor 01/IK/DIR/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Ikatan Kerja Saksi diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Teller, dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 03/SK/DIR/BPRS-G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang penugasan sebagai Accounting;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Accounting pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional, yang pada saat ini jabatan tersebut tidak terisi, dan sebelumnya dijabat oleh Riza Erwinsa Putra;
- Bahwa pada periode Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2021 Saksi bertugas sebagai Teller dan sejak Tahun 2022 sebagai Accounting, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi pelaksanaan transaksi kas, pelayanan kepada nasabah, penerimaan dan pengeluaran uang tunai, pencocokan saldo kas dengan fisik uang, pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen, pelaksanaan prosedur Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi mencurigakan, serta pengawasan dan pencatatan transaksi sesuai prinsip akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan kepada otoritas terkait secara tepat waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah terkait proses pemberian pembiayaan Murabahah kepada nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak periode Tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada saat adanya pemeriksaan khusus oleh OJK Aceh sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa dalam mekanisme pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, peran Teller adalah melakukan transaksi penarikan dana pembiayaan melalui rekening tabungan serta menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;

Hal 65 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi menjabat sebagai Teller pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, Saksi telah melakukan proses pencairan terhadap 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah menggunakan akun Teller milik Saksi, dengan rincian sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) nasabah diproses dengan pertemuan langsung oleh Saksi, sedangkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) nasabah lainnya diproses oleh petugas lain yaitu Sahrina Rahmah selaku Customer Service, Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional, Rosi Ananda Putri selaku Teller (kontrak), dan Riza Erwinsa Putra;
- Bahwa terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) nasabah yang diproses langsung oleh Saksi, seluruh nasabah datang ke bank dengan didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer yang menyampaikan bahwa nasabah telah melakukan akad pembiayaan dan akan melakukan penarikan di Teller, kemudian Saksi membuat slip penarikan untuk ditandatangani oleh nasabah, selanjutnya Saksi mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan dengan tanda tangan pada buku tabungan, dan setelah dinyatakan sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;
- Bahwa setelah proses transaksi selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip penarikan, dengan nilai pencairan yang bervariasi berkisar antara Rp31.675.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;
- Bahwa terhadap 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, tidak pernah terdapat nasabah yang datang secara langsung untuk melakukan setoran angsuran ke Teller, melainkan seluruh setoran angsuran bulanan dilakukan oleh Andika Putra dengan cara membawa slip setoran yang telah diisi dan ditandatangani serta uang tunai sesuai nominal yang tercantum, untuk kemudian diproses oleh Saksi sebagai transaksi setoran tabungan tunai dalam sistem;
- Bahwa dalam mekanisme Accounting pada proses pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, Saksi

Hal 66 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan angsuran melalui sistem Alternate Syariah/SAPM, memproses pelunasan pembiayaan nasabah, serta terkait administrasi jaminan berupa pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan dan penyimpanan jaminan dalam brankas dokumen, namun secara pelaksanaan tugas tersebut seharusnya merupakan kewenangan Bagian Pembiayaan;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memeriksa daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, diketahui bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan pembiayaan dari Para Nasabah tersebut, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Accounting pada Tahun 2022 diterima oleh Riza Erwinsa Putra selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengurusan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa sejak Tahun 2022, setelah jaminan pembiayaan diterima oleh Kepala Bagian Operasional dari Deski Prata, Saksi diminta untuk membuat Surat Tanda Terima Jaminan, yang setelah ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional, Direktur Utama, dan Deski Prata, kemudian jaminan tersebut disimpan oleh Saksi di dalam brankas dokumen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

- Bahwa pada prinsipnya pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan pembiayaan Murabahah merupakan kewenangan pihak notaris, namun sejak Tahun 2020 pihak notaris tidak lagi membuat dokumen tersebut sehingga pihak bank yang membuatnya sebagai bukti penerimaan jaminan dan sebagai dasar pengembalian jaminan kepada nasabah setelah pembiayaan lunas, dan penyimpanan jaminan seharusnya dilakukan oleh petugas ADM Remedial, namun karena jabatan tersebut tidak terisi, tugas tersebut dilaksanakan oleh Saksi selaku Accounting karena memiliki akses ke ruang brankas;

- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan Surat Tanda Terima Jaminan pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah kepada pemeriksa, namun tidak seluruh nasabah memiliki Surat Tanda Terima Jaminan karena sebagian jaminan hingga saat ini belum diserahkan oleh pihak notaris kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;

Hal 67 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan pembiayaan nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;
- Bahwa data jaminan pembiayaan Murabahah nasabah sebagian tercatat dalam sistem perbankan yaitu sistem Alternate Syariah/SAPM, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem sehingga terdapat data jaminan yang tidak dapat ditelusuri kembali serta untuk data jaminan fasilitas pembiayaan murabahah nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo tidak ada dicatat dalam pembukuan Bank;
- Bahwa proses fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dilakukan oleh Andika Putra selaku Petugas Marketing;
- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan atas fasilitas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III, dan telah menunggak sejak bulan April ;
- Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar, serta Saksi menambahkan bahwa pada sekitar akhir Tahun 2021 sampai dengan awal Tahun 2022, Saksi pernah menanyakan kepada Direktur Utama Aedy Yansyah mengenai alasan nasabah yang didampingi oleh Andika Putra selalu menggunakan masker dan memiliki pola komunikasi yang seragam pada saat melakukan penarikan tunai pembiayaan, antara lain dengan permintaan agar dana diambil seluruhnya dan diutamakan dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian dijawab oleh Direktur Utama bahwa dokumen pembiayaan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai serta aman;
- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

Hal 68 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi Riza Erwinsa Putra Bin Alm. Nugersyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai pada bulan Agustus 2019 sebagai Accounting berdasarkan Surat Nomor 05/SK/DIR/BPRS-G/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, kemudian pada bulan Desember 2020 diangkat sebagai pegawai tetap sebagai Accounting berdasarkan Surat Nomor 09/IK/DIR/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pada bulan Maret 2022 ditugaskan sebagai PE Operasional berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, dan pada bulan Maret 2024 ditugaskan sebagai Funding Kantor Kas berdasarkan Surat Nomor 01/SK/DIR/BPRS-G/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa selama menjabat sebagai Accounting sejak Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022 dan sebagai PE Operasional sejak Maret 2022 sampai dengan Maret 2024, Saksi tidak pernah melakukan proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah karena hal tersebut merupakan tugas bagian pembiayaan, namun pada periode bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 serta bulan Juni 2021 dan Juli 2021, Saksi pernah ditunjuk secara lisan oleh bagian operasional untuk menggantikan tugas Teller dan diberikan akses sebagai Teller;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Accounting dan Teller pengganti, Saksi bertanggung jawab atas pengawasan dan pencatatan transaksi keuangan sesuai prinsip akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan data nasabah, serta pelaksanaan transaksi kas, pelayanan kepada nasabah, penerimaan dan penarikan tunai, pencocokan saldo kas, pengarsipan dokumen, serta pelaksanaan

Hal 69 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Know Your Customer (KYC) dan pemantauan transaksi mencurigakan;

- Bahwa dalam mekanisme pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, peran Teller adalah melakukan transaksi penarikan dana melalui rekening tabungan dan menerima setoran angsuran pembiayaan dari nasabah;

- Bahwa dari total 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, pada saat Saksi bertugas sebagai Teller pengganti pada periode bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 serta bulan Juni 2021 dan Juli 2021, Saksi telah melakukan proses pencairan terhadap 17 (tujuh belas) nasabah menggunakan akun Teller milik Saksi, dan seluruhnya dilakukan dengan pertemuan langsung dengan nasabah;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) nasabah tersebut, seluruhnya datang langsung ke Teller dengan didampingi oleh Andika Putra selaku Account Officer setelah melakukan akad pembiayaan, kemudian Saksi menerima berkas pembiayaan dan menyampaikan kepada nasabah jumlah dana yang dapat ditarik sesuai slip penarikan, selanjutnya Saksi mencocokkan identitas, nama, dan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dengan buku tabungan serta dokumen pembiayaan, dan setelah dinyatakan sesuai, Saksi memproses transaksi serta mencetaknya pada buku tabungan;

- Bahwa setelah proses transaksi selesai, Saksi menyerahkan uang tunai kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip penarikan dengan nilai berkisar sekitar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya proses transaksi pada Teller dinyatakan selesai;

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) nasabah tersebut, Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembayaran angsuran selanjutnya karena setelah periode tersebut Saksi tidak lagi menjalankan tugas sebagai Teller pengganti dan kembali menjalankan tugas sebagai Accounting;

- Bahwa dalam proses setelah pembiayaan Murabahah disetujui, bagian Accounting melakukan pemotongan angsuran melalui sistem Alternate Syariah/SAPM serta memproses pelunasan pembiayaan, sedangkan terkait pembuatan Surat Tanda Terima Jaminan dan penyimpanan jaminan bukan merupakan kewenangan Accounting;

Hal 70 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan daftar 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo menerima jaminan pembiayaan, yang pada saat Saksi menjabat sebagai Accounting sejak Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022 diterima oleh Mulyati Syafnur selaku Kepala Bagian Operasional, dan pada saat Saksi menjabat sebagai PE Operasional sejak April 2022 sampai dengan Maret 2024, Saksi turut menerima jaminan untuk disimpan dalam brankas;
- Bahwa penyerahan jaminan pembiayaan nasabah dilakukan oleh Deski Prata selaku staf notaris dan PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., yang bertindak sebagai perwakilan notaris dalam pengelolaan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional, Saksi membuat Surat Tanda Terima Jaminan dari pihak Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H. untuk menerima fisik jaminan yang telah selesai diikat oleh Notaris, kemudian jaminan tersebut disimpan di dalam brankas jaminan;
- Bahwa penerimaan dan penyimpanan jaminan tersebut dilakukan dengan mengikuti praktik pejabat sebelumnya yang juga menerima jaminan dari pihak Notaris untuk disimpan di dalam brankas jaminan, mengingat ruang penyimpanan jaminan berada pada lokasi yang sama dengan ruang penyimpanan uang tunai di bagian operasional;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan kepada pemeriksa Surat Tanda Terima Jaminan fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun tidak seluruh nasabah memiliki Surat Tanda Terima Jaminan karena sebagian jaminan hingga saat ini belum diserahkan oleh pihak Notaris kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo;
- Bahwa jaminan fasilitas pembiayaan nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo diterima oleh pihak bank setelah dilakukan pencairan pembiayaan;
- Bahwa data jaminan fasilitas pembiayaan Murabahah nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sebagian tercatat dalam sistem bank, yaitu sistem Alternate Syariah/SAPM, namun sebagian lainnya tidak tercatat karena keterbatasan sistem sehingga data jaminan tersebut

Hal 71 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



tidak dapat ditelusuri kembali, serta tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank;

- Bahwa yang memproses fasilitas pembiayaan Murabahah atas nama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo adalah Andika Putra selaku Petugas Marketing;

- Bahwa setelah terjadinya permasalahan, kondisi pembayaran angsuran bulanan atas fasilitas pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam keadaan macet dengan kolektabilitas III dan telah menunggak sejak bulan April ;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian keuangan untuk pencairan seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

10. Saksi Tuah Niwen Ara Bin Alir Buana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan atau mengambil pembiayaan Murabahah untuk modal usaha pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, namun pada sekitar Tahun 2018 Andika Putra meminjam data identitas Saksi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah suami istri untuk keperluan pengajuan pembiayaan tanpa Saksi mengetahui secara pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penggunaan pembiayaan tersebut, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas teman sekolah sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang dimana Saksi hanya membantu Andika Putra untuk penjualan pembiayaan saja;

- Bahwa pada sekitar Tahun 2018, Saksi bertemu secara tidak sengaja dengan Andika Putra di Terminal Bale Atu pada saat Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum, kemudian Andika Putra meminta bantuan kepada Saksi untuk meminjam data identitas Saksi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, dan ketika Saksi menanyakan potensi risiko penggunaan identitas tersebut, Andika Putra meyakinkan bahwa hal tersebut tidak bermasalah karena dirinya bekerja di bank tersebut serta menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, setelah itu Saksi dan Andika Putra saling bertukar nomor telepon;

- Bahwa pada keesokan harinya setelah pertemuan tersebut, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Andika Putra untuk menanyakan kesiapan dokumen identitas, dan setelah Saksi menyatakan telah tersedia, Saksi menyerahkan langsung fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;

- Bahwa beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 September 2018, Saksi dihubungi oleh Andika Putra untuk datang bersama istri ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo guna menandatangani dokumen pembiayaan, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama istri yang bernama Armaya Lisa Putri datang ke kantor bank tersebut dan menandatangani dokumen pembiayaan di lantai 2, selanjutnya Saksi menerima buku tabungan untuk proses pencairan;

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen, Saksi menuju bagian Teller di lantai 1 untuk melakukan pencairan pembiayaan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah nominal dana yang dicairkan karena uang dimasukkan ke dalam amplop dan Saksi tidak menanyakan jumlah

Hal 73 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Andika Putra karena seluruh proses dianggap menjadi tanggung jawab Andika Putra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening tabungan maupun rekening pembiayaan atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, karena setelah melakukan pencairan, buku tabungan tersebut langsung diserahkan oleh Saksi kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana hasil pencairan pembiayaan atas nama Saksi, dan dana tersebut bukan untuk kepentingan Saksi melainkan untuk Andika Putra, sehingga setelah menerima uang dalam bentuk amplop, Saksi langsung menyerahkannya kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu;
- Bahwa setelah diperlihatkan Perjanjian Jual Beli Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 oleh pemeriksa, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada bagian akhir perjanjian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Jual Beli Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 dilakukan di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Kelurahan Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan dihadiri oleh Saksi, Istri Saksi yang bernama Armaya Lisa Putri, dan Andika Putra, serta pencairan pembiayaan dilakukan oleh Saksi sendiri yang kemudian seluruh dana tersebut diserahkan kepada Andika Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memiliki usaha dagang maupun usaha lainnya karena Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum, serta tidak pernah ada kunjungan dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah untuk penerbitan Surat Keterangan Usaha Nomor 36/KPB/2018 tanggal 2 Agustus 2018, serta Saksi juga tidak memiliki usaha kelontong, karena seluruh proses pengurusan dokumen selain penyerahan identitas dilakukan oleh Andika Putra;
- Bahwa dalam proses pembiayaan Murabahah atas nama Saksi, Saksi tidak pernah memberikan jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak

Hal 74 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun, baik kepada Andika Putra maupun kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, dan Saksi hanya menyerahkan dokumen identitas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah, sedangkan seluruh proses lainnya dilakukan oleh Andika Putra;

- Saksi tidak memiliki jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak manapun;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang hasil pencairan pembiayaan atas nama Saksi kepada Andika Putra di Terminal Bale Atu Takengon, Istri Saksi yang bernama Armaya Lisa Putri turut bersama Saksi, namun tidak ikut menemui Andika Putra serta Armaya Lisa Putri selaku Istri Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung proses penyerahan uang hasil pencairan pembiayaan tersebut karena menunggu di area parkir Terminal Bale Atu Takengon, sedangkan Saksi sendiri yang menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada Andika Putra;

- Bahwa kredit pembiayaan Saksi telah lunas di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi Syah Kenara Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak Tahun 2010 dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi menikah dengan Adik Kandung Andika Putra yang dimana Saksi hanya membantu Andika Putra untuk penjualan pembiayaan saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, namun sekitar bulan Agustus 2021 Saksi diminta oleh Andika Putra untuk memberikan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah guna pengajuan pembiayaan atas nama Saksi karena Andika Putra membutuhkan uang,

Hal 75 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Andika Putra menyatakan akan bertanggung jawab atas pembayaran angsuran setiap bulannya;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1104032808920002 atas nama Syah Kenara merupakan benar milik Saksi, dan seluruh identitas yang tercantum di dalamnya adalah benar;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan alamat Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dan saat ini alamat Saksi telah berubah menjadi di Desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk usaha kelontong, melainkan pembiayaan tersebut diajukan oleh Andika Putra atas nama Saksi dengan menggunakan data pribadi Saksi sekitar bulan Agustus 2021;

- Bahwa setelah diperlihatkan akad perjanjian Murabahah Nomor 01.3.52.12652.7/BPRS-MRBH/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan pada bagian akhir dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa penandatanganan dokumen akad perjanjian Murabahah Nomor 01.3.52.12652.7/BPRS-MRBH/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dilakukan di kantor pusat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Kelurahan Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan dihadiri oleh Saksi, istri Saksi yang bernama Rahmah Afwani, dan Andika Putra;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 terdapat dana yang masuk ke rekening atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dengan nomor rekening 01.1.08.20804.3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui asal dana tersebut dan hanya diperintahkan oleh Andika Putra untuk menarik seluruh dana tersebut dan menyerahkannya kepada Andika Putra beserta buku tabungan;

- Bahwa pembukaan rekening tabungan atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 atas perintah Andika Putra;

- Bahwa proses pembukaan rekening tabungan tersebut dibantu oleh petugas Customer Service PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Hal 76 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gayo yang berjenis kelamin perempuan, namun Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa surat pernyataan sanggup (aksep promes), surat pernyataan menjual agunan, surat kuasa menjual, surat kuasa pendebetan rekening, surat kuasa (wakalah), dan tanda terima penyerahan agunan, Saksi membenarkan seluruh tanda tangan pada dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, namun penandatanganan dilakukan atas perintah Andika Putra tanpa penjelasan mengenai maksud dan isi dokumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk penerbitan Surat Keterangan Usaha Nomor 012/SKU/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021, serta Saksi menegaskan tidak pernah memiliki usaha kelontong atau usaha penjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Mustafa yang disebut dalam Akta Hibah Nomor 605/HS/2016 tanggal 8 Juni 2016, serta tidak pernah hadir di kantor PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. untuk mengurus akta hibah berupa tanah kebun seluas 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Desa Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal seluruh pihak yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor 605/HS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa dari hasil pencairan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi hanya menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani seluruh dokumen di lantai 2, Saksi diperintahkan oleh Andika Putra untuk turun ke lantai 1 guna membuka rekening tabungan, dan setelah proses pembukaan rekening selesai, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dipanggil oleh petugas Teller untuk menandatangani beberapa dokumen, serta sebelumnya Saksi telah diarahkan oleh Andika Putra untuk memilih penarikan dana secara tunai apabila ditanyakan oleh petugas bank;
- Bahwa setelah Saksi menerima dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menuju kawasan Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, dan menghubungi Andika Putra untuk memberitahukan lokasi Saksi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit

Hal 77 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



kemudian Andika Putra datang seorang diri menggunakan mobil Toyota Hilux dan meminta Saksi menyerahkan seluruh dana tersebut, serta memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi pembiayaan Murabahah atas nama Saksi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo, baik mengenai kelancaran pembayaran maupun status pelunasan, karena seluruhnya diketahui dan diurus oleh Andika Putra;

- Bahwa kredit pembiayaan Saksi telah lunas di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

12. Saksi Ikhwanul Ihsan Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi memiliki riwayat jabatan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang dimulai pada bulan Januari 2018 sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Surat Nomor 24/TTK/VI/2018 kembali diangkat sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan Surat Nomor 06/TKK/I/2019, pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Nomor 15/TKK/VII/2019, pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan Surat Nomor 04/TKK/I/2020, dan pada tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Surat Nomor 02/TKK/VII/2020 tetap sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, hingga pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor 03/IK/DIR/XII/2020 diangkat sebagai pegawai tetap Administrasi Pembiayaan serta berdasarkan Surat Nomor 04/SK/DIR/G/XII/2020 ditetapkan sebagai karyawan Administrasi Pembiayaan;

- Bahwa dalam kedudukannya sebagai Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi memiliki tugas pokok mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kegiatan administrasi serta dokumentasi pembiayaan baik pembiayaan

Hal 78 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



baru maupun yang telah berjalan, serta bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, Saksi bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pembiayaan, memberikan informasi kepada bagian marketing mengenai kondisi pembiayaan nasabah, mengatur dan mengawasi aktivitas pembiayaan, memantau proses permohonan pembiayaan termasuk kelengkapan dokumen, mengurus dokumen akad perjanjian dan jaminan, mengelola pengarsipan dokumen pembiayaan sesuai sistem yang ditetapkan, menyiapkan dan membuat akad perjanjian pembiayaan yang telah disetujui, serta bertindak sebagai administrator atau pengguna Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah memiliki produk berupa Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudharabah (bagi hasil), serta menyediakan fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Murabahah;

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi bukti pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, dan buku tabungan;

- Bahwa dalam kedudukan Saksi selaku Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi bertugas dalam proses pembiayaan Murabahah dengan menerima berkas nasabah, melakukan pengecekan serta mencetak hasil analisa yang telah dilakukan oleh Account Officer (AO), mengisi formulir konfirmasi nasabah untuk pembuatan akad setelah memperoleh persetujuan komite dan direksi, memeriksa serta memastikan kebenaran isi akad sebelum dicetak, menginput formulir pencairan ke dalam sistem, mengecek kesesuaian angsuran berdasarkan hasil analisa, mencetak jadwal angsuran serta rincian biaya dan pemotongan, mencetak bukti pelunasan apabila pembiayaan merupakan

Hal 79 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan, mengisi formulir asuransi dan formulir permohonan, serta menyerahkan kembali berkas kepada AO setelah seluruh proses administrasi selesai;

- Bahwa sebelum tahapan tersebut dilakukan oleh Saksi, proses pembiayaan terlebih dahulu dilaksanakan oleh Account Officer atau Marketing dengan menerima nasabah untuk konsultasi pembiayaan, meminta kelengkapan persyaratan, melakukan survei terhadap calon nasabah, usaha, dan jaminan apabila diperlukan, melakukan analisa komersial terhadap sumber penghasilan, tujuan pembiayaan, kondisi usaha, rincian jaminan serta biaya administrasi, notaris, dan asuransi, kemudian menginput hasil analisa tersebut ke dalam sistem termasuk pengisian pelunasan pembiayaan lama apabila merupakan perpanjangan, melengkapi berkas dalam map untuk diserahkan kepada bagian administrasi, melakukan konfirmasi kepada bagian administrasi untuk proses pencetakan, membuat pengikatan notaris apabila diperlukan, serta menginformasikan kepada nasabah mengenai pencairan setelah seluruh berkas selesai diproses;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pemberian pembiayaan Murabahah fiktif yang terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, dan Saksi baru mulai mengetahui adanya permasalahan tersebut sekitar bulan April 2024 pada saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen pembiayaan nasabah;

- Bahwa Saksi kemudian memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai adanya pembiayaan Murabahah fiktif pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, dan selanjutnya pada bulan Juli 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pembiayaan Murabahah yang diproses oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Saksi turut mendampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat untuk melakukan verifikasi data nasabah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam dokumen pembiayaan, dengan hasil ditemukan beberapa data nasabah yang tidak terdaftar dalam basis data serta adanya

Hal 80 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksesuaian kode wilayah pada NIK dengan data kependudukan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 471/92/DKPS tanggal 5 Juli 2024 perihal penyampaian hasil validasi NIK;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Saksi mengetahui bahwa terdapat pembiayaan Murabahah fiktif yang diproses oleh pihak marketing bernama Andika Putra, karena data nasabah yang diverifikasi merupakan nasabah yang diproses oleh yang bersangkutan dan ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan;

- Bahwa Saksi mengenal Andika Putra sejak bulan Januari 2018 pada saat Saksi mulai bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebagai karyawan kontrak Administrasi Pembiayaan, dengan hubungan pekerjaan berupa pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah yang diproses oleh yang bersangkutan, sedangkan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pembiayaan merupakan tanggung jawab Andika Putra selaku Petugas Marketing, serta antara Saksi dan Andika Putra tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa jumlah nasabah pembiayaan Murabahah fiktif yang diproses oleh Andika Putra sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, dengan rincian pada Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) nasabah, Tahun 2019 sebanyak 36 (tiga puluh enam) nasabah, Tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) nasabah, Tahun 2021 sebanyak 105 (seratus lima) nasabah, Tahun 2022 sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) nasabah, Tahun 2023 sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) nasabah, dan Tahun 2024 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) nasabah, serta daftar nama para nasabah fiktif tersebut dapat diperlihatkan dan diserahkan oleh Saksi kepada pemeriksa;

- Bahwa selain Andika Putra selaku Petugas Marketing yang memproses pembiayaan Murabahah terhadap para nasabah tersebut, terdapat pihak lain yang turut terkait dalam proses persetujuan pembiayaan sesuai periode jabatan masing-masing, yaitu Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai

Hal 81 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2022, Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2020 yang menyetujui akad pembiayaan, serta Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis periode 2021 yang juga menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa dalam kapasitas Saksi sebagai petugas Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2024, Saksi turut memproses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berdasarkan dokumen yang ada, dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pembiayaan, menghitung biaya-biaya yang timbul seperti biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi, serta mengisi formulir konfirmasi nasabah untuk pembuatan akad;

- Bahwa dalam kedudukan Saksi selaku petugas Administrasi Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Saksi tidak berkewajiban berhadapan langsung dengan calon nasabah untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan, karena verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen merupakan tanggung jawab Petugas Marketing, sehingga terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif yang diproses oleh Andika Putra, Saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan para nasabah tersebut pada saat proses pemberian pembiayaan;

- Bahwa dokumen asli pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah disimpan oleh Saksi selaku petugas Administrasi Pembiayaan ke dalam brankas berkas pembiayaan yang berada di kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang beralamat di Jalan Mahkamah Nomor 151, Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan penyimpanan dilakukan berdasarkan bulan pencairan pembiayaan, sedangkan kunci brankas berada pada bagian operasional yang diketahui dipegang oleh Irmayani A.R.;

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah telah memproses pembiayaan Murabahah atas nama Tuah Niwen Ara berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01.3.52.11732.3 tanggal 7 September 2018 dan atas nama Erwinsyah berdasarkan Akad

Hal 82 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Nomor 01.3.52.11766.8 tanggal 10 Oktober 2018, yang seluruh proses pembiayaannya dilakukan oleh Andika Putra selaku Petugas Marketing;

- Bahwa dokumen asli pembiayaan Murabahah atas nama Tuah Niwen Ara dan Erwinsyah tersebut masih tersimpan di dalam brankas berkas pembiayaan pada kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya kerja sama pengikatan jaminan dengan Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. sejak Tahun 2018, namun diketahui bahwa sejak tanggal 28 September 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 175/BPRS-G/IX/2020 telah terdapat kerja sama dalam pembuatan akta perjanjian, pengikatan agunan, dan akta lainnya yang berkaitan dengan operasional bank, serta dalam rangka pengikatan jaminan tersebut diterbitkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT);

- Bahwa biaya pengikatan agunan untuk 1 (satu) nasabah yang diterbitkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H. sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa potongan pajak;

- Bahwa dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah fiktif, hanya 643 (enam ratus empat puluh tiga) nasabah yang memiliki dokumen agunan berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama, dan Sertipikat Hak Milik, sedangkan 323 (tiga ratus dua puluh tiga) nasabah lainnya tidak ditemukan dokumen agunannya;

- Bahwa seluruh pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut secara administrasi dilakukan pengikatan agunan melalui Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., namun dokumen Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tersedia hanya sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) dokumen, sedangkan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) dokumen tidak ditemukan;

- Bahwa terhadap biaya pengikatan agunan seluruh nasabah tersebut telah dilakukan pencatatan pembayaran dalam sistem SAPM dengan total sebesar Rp120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditarik oleh

Hal 83 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Cendri Nafis Mariestha, S.H., dan sisanya sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dilakukan penarikan;

- Bahwa total dana pokok pembiayaan Murabahah fiktif terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah sebesar Rp48.255.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan jumlah angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan sebesar Rp24.938.720.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), serta sisa angsuran pokok dan margin yang belum dibayarkan sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa kondisi pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah tersebut berada dalam status pengawasan khusus (kolektibilitas 2) dan sebagian dalam kondisi macet, serta terdapat 11 (sebelas) nasabah yang telah melunasi pembiayaan, yaitu Ibnu Hajar, Mulia Fijri, Isra Mahdan, Asri Yoga, Amri Konadi, Sukrianto, Abdullah Umar, Darman Samsuar, Farhan Hidayat, Irmadi Harun, dan Sri Ayu Anrila Irwanas;

- Bahwa fungsi kontrol terhadap dokumen persyaratan asli dalam proses pembiayaan dilakukan oleh Account Officer/Marketing, Kepala Bagian Marketing, dan Direktur Bisnis atau pemutus pembiayaan, dengan cara Account Officer/Marketing memeriksa kelengkapan dokumen calon nasabah berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, serta dokumen agunan, kemudian bersama Kepala Bagian Marketing melakukan survei ke rumah calon nasabah untuk memastikan kesesuaian dokumen fotokopi dengan dokumen asli sekaligus menilai usaha dan lokasi jaminan, serta selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dalam rapat komite pembiayaan oleh pihak terkait sebelum pembiayaan disetujui;

- Bahwa pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pemberian pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dilakukan dengan menggunakan fotokopi KTP calon nasabah beserta pasangan yang diserahkan oleh Account Officer, dan Saksi selaku

Hal 84 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



petugas Administrasi Pembiayaan bertanggung jawab melaksanakan pengecekan tersebut berdasarkan permintaan Account Officer;

- Bahwa dalam melakukan pengecekan SLIK, Saksi menggunakan dua metode yaitu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan pada KTP serta berdasarkan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin sesuai data pada fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan;
- Bahwa hasil pengecekan SLIK digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Account Officer, Kepala Bagian Marketing, dan pemutus pembiayaan untuk menilai riwayat pembiayaan calon nasabah, dimana apabila riwayat pembiayaan dinilai baik maka calon nasabah dapat dipertimbangkan untuk diberikan pembiayaan;
- Bahwa apabila hasil pengecekan SLIK berdasarkan Nomor Induk Kependudukan tidak ditemukan riwayat pembiayaan, maka sistem menampilkan keterangan "data tidak ditemukan" dan tidak dapat diunduh, sedangkan apabila ditemukan riwayat pembiayaan, maka hasil pengecekan dapat diunduh dalam bentuk file PDF;
- Bahwa Saksi melakukan survei lapangan kepada Calon Nasabah Andika Putra selaku Petugas Marketing yang bernama Tuah Niwen Ara dan Erwinsyah yang dimana Saksi mengetahui bahwa Calon Nasabah yang bernama Tuah Niwen Ara hanya bekerja sebagai sopir angkutan umum di Terminal Bale Atu dan Tuah Niwen Ara tidak memiliki usaha lain serta juga tidak memiliki jaminan atau agunan berupa sertifikat hak milik tanah atau bangunan maupun akta jual beli kepada pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pembiayaan calon nasabah Andika Putra berdasarkan Ceklis/Formulir Kelengkapan Berkas Utama untuk syarat pengajuan pembiayaan;
- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;
- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya

Hal 85 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

13. Saksi Ariwantona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini, namun tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi pernah bekerja selaku Account Officer atau Marketing sebagai pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang dimana bekerja dengan jabatan yang sama dengan Andika Putra juga;

- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;

- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :

- 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;

Hal 86 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;
- 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);
- 4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;
- 5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;
- 6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status roya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;
- 7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-

Hal 87 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;

8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;

9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;

10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;

11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Dropping yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

12) Memo Dropping tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Dropping dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

Hal 88 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Hal 89 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

14. Saksi Alfiza Windi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini, namun tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bekerja selaku Account Officer atau Marketing sebagai pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang dimana bekerja dengan jabatan yang sama dengan Andika Putra juga;
- Bahwa persyaratan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah meliputi fotokopi surat jaminan, fotokopi dokumen pendukung usaha seperti SIUP, akta pendirian, atau kartu bukti pedagang, surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, data kondisi keuangan usaha calon nasabah, serta dokumen asli jaminan berupa BPKB, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), surat izin menempati kios, bilyet deposito, atau buku tabungan;
- Bahwa mekanisme proses Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah yaitu :
 - 1) Diawali dari proses oleh Account Officer, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian formulir tersebut diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh Account Officer serta dicatat dalam Register Permohonan Pembiayaan;
 - 2) Setelah dilakukan pencatatan, Account Officer melaksanakan survei terhadap rumah nasabah dan objek jaminan, serta melakukan wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan aspek lainnya, khususnya bagi nasabah baru, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam laporan hasil survei beserta nilai taksasi jaminan;
 - 3) Selanjutnya Account Officer melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan bantuan bagian teknologi informasi, serta melakukan analisis pembiayaan yang meliputi kemampuan membayar nasabah, sumber pengembalian

Hal 90 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



pembiayaan, analisis jaminan, analisis risiko, dan analisis karakter nasabah, yang seluruh hasilnya dituangkan dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP);

4) Permohonan pembiayaan yang telah dianalisis tersebut kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan limit kewenangan, dan terhadap pembiayaan yang disetujui selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh nasabah terkait biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan;

5) Setelah SP3 ditandatangani oleh nasabah, dokumen pembiayaan diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan proses pengikatan, dimana Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap data nasabah berupa identitas diri, dokumen keluarga, dan dokumen perpajakan, serta apabila nasabah berbentuk badan hukum maka dilakukan pemeriksaan terhadap akta pendirian, perubahan, izin usaha, dan dokumen lainnya;

6) Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap data jaminan yang meliputi keabsahan sertifikat, status roya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, Akta Jual Beli, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta apabila jaminan berupa kendaraan maka diperiksa keabsahan BPKB, faktur jual beli, kwitansi, identitas pemilik sebelumnya, serta status pembayaran pajak kendaraan, dan apabila ditemukan adanya coretan atau perubahan tidak sah maka jaminan tersebut tidak dapat diterima;

7) Terhadap jaminan yang akan dilakukan transaksi jual beli, juga dilakukan pemeriksaan data para pihak serta perhitungan biaya-biaya yang timbul seperti pajak pembeli dan penjual, biaya Izin Peralihan Hak (IPH), biaya Akta Jual Beli (AJB), dan biaya lainnya;

8) Selanjutnya Bagian Hukum membuat surat order pengikatan kepada notaris dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, kemudian dilakukan penandatanganan akad pengikatan jaminan di hadapan notaris berupa Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk pembiayaan di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) untuk pembiayaan di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuasa Untuk Menjual (KUM), serta Akta Fidusia untuk pembiayaan

Hal 91 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB kendaraan;

9) Setelah penandatanganan pengikatan jaminan di hadapan notaris, dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di hadapan petugas hukum bank yang meliputi Akad Pembiayaan, Tanda Terima Uang (TTU), surat terkait asuransi, surat tanda terima jaminan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan bank;

10) Notaris selanjutnya memberikan Cover Note sebagai bukti telah dilakukan pengikatan jaminan, yang menyatakan bahwa akta-akta terkait akan diserahkan setelah proses penyelesaian selesai;

11) Setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi, termasuk penandatanganan akad, penyerahan jaminan, kelengkapan dokumen, dan diterimanya Cover Note dari notaris, maka dibuatkan Memo Droning yang memuat rincian biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi, biaya pengikatan notaris, biaya asuransi jiwa kredit, biaya taksasi jaminan, dan biaya lainnya;

12) Memo Droning tersebut selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi, dan setelah disetujui diserahkan kepada Bagian Administrasi Pembiayaan untuk dilakukan proses administrasi dan pencairan pembiayaan;

13) Bagian Administrasi Pembiayaan kemudian membukukan pembiayaan sesuai Memo Droning dengan membebankan biaya-biaya yang telah ditentukan, menginput data jaminan ke dalam sistem komputer, serta mengurus pemasangan asuransi jaminan dan asuransi jiwa kredit, termasuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi;

14) Selanjutnya dilakukan proses otorisasi oleh Direksi dalam sistem, sehingga dana pembiayaan yang telah disetujui masuk ke rekening nasabah dan dapat dicairkan melalui Teller;

15) Dalam hal pembiayaan ditujukan untuk pembelian kendaraan atau rumah, maka setelah dana masuk ke rekening nasabah, dilakukan pemindahbukuan atau transfer langsung kepada pihak penjual sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian

Hal 92 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Aedy Yansyah selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing sering memberikan jajan kepada bagian operasional seperti bakso, pizza, minuman, dan yang lainnya yang dimana proses pemesanannya untuk seluruh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dicatatkan oleh Pihak Satpam/Security;

- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan untuk calon nasabah/debitur dari Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing memang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun proses tersebut diberikan kemudahan karena adanya permintaan oleh Aedy Yansyah selaku Direktur Utama dan Mulyati Safnur selaku Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa Saksi dan Para Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah jarang diberikan sosialisasi dan edukasi seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa Andika Putra selaku Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan pegawai yang spesial karena banyaknya calon nasabah/debitur untuk pengajuan pinjaman pembiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

15. Saksi Trio Febrianto, S.H., Bin Alm. Anwar Ali Oemar, keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2018 sampai dengan April 2024 terdapat dugaan tindak pidana perbankan syariah dalam proses pemberian pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus

Hal 93 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



enam puluh enam) nasabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang diketahui Saksi setelah menerima informasi langsung dari Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2025 Andika Putra datang ke kantor Saksi dan mengakui telah memproses sendiri pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut Saksi kemudian melakukan pendalaman dan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Saksi, ditemukan bahwa sejak November 2018 sampai dengan April 2024 terdapat 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif dalam pembiayaan murabahah yang seluruhnya diproses oleh Andika Putra selaku Account Officer/Marketing;

- Bahwa dalam memproses pembiayaan murabahah fiktif tersebut, Andika Putra melakukan pemalsuan identitas, persyaratan, dan jaminan nasabah dengan cara memindai dan mengedit dokumen berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah dengan mengubah data seperti nomor NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta foto menggunakan aplikasi pengolah gambar pada laptop;

- Bahwa selain itu, Andika Putra juga memalsukan Surat Keterangan Usaha serta meminta bantuan pihak lain untuk membuat dokumen jaminan palsu berupa akta hibah, akta jual beli, akta pembagian hak bersama, serta sertifikat hak milik seolah-olah diterbitkan oleh pejabat berwenang;

- Bahwa dalam proses persetujuan pembiayaan murabahah tersebut turut melibatkan beberapa pihak dalam struktur internal, yaitu Account Officer/Marketing, Audit Internal, Kepala Bagian Marketing pada berbagai periode, serta pihak direksi yang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa total dana pokok pembiayaan murabahah fiktif sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah adalah sebesar Rp48.255.000.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari jumlah tersebut, total angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.938.720.000,00 (dua puluh

Hal 94 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa angsuran pokok dan margin yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H., Binti Umar Adam, keterangan Ahli dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan ini Ahli sebagai Ahli Hukum Perbankan Syariah yang dimana telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Nomor : 0786/D/FH/II/2025 tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan adanya Surat Permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh perihal Penunjukan Bantuan Permintaan Keterangan Ahli melalui Surat Dirreskrimsus Nomor : B/363/II/RES.2.2./2025 tanggal 20 Februari 2025 serta Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Kamis, 20 Maret 2025;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Plt. Dikretur Utama dan Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah, yaitu:

- 1) Bahwa ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Desember 2018 sampai dengan April 2024 telah menangani sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah;
- 2) Bahwa IRSAN HUSNI selaku Kepala Bagian Marketing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 telah menangani sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nasabah;
- 3) Bahwa SASTRA WIJAYA selaku Kepala Bagian Marketing sejak Januari 2020 sampai dengan Februari 2021 telah menangani sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) nasabah, kemudian menjabat sebagai Direktur Operasional/Bagian Marketing sejak April 2022 sampai dengan April 2024 sebagai pemutus pembiayaan terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah;

Hal 95 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



4) Bahwa IKHSANUL FITRA selaku Kepala Bagian Marketing sejak Oktober 2021 telah menangani sebanyak 803 (delapan ratus tiga) nasabah;

5) Bahwa AEDY YANSYAH selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, dan pada Tahun 2022 juga bertindak sebagai pemutus pembiayaan sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah sebagai pengganti Direktur Operasional/Bagian Marketing yang sedang cuti;

Bahwa terhadap pembiayaan murabahah yang melibatkan 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif sejak Tahun 2018 sampai dengan April 2024, dengan nilai pembiayaan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan mencapai kurang lebih Rp48.300.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah), telah menimbulkan potensi kerugian bagi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa SYUKURIA selaku Audit Internal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir Tahun 2019 telah melakukan penandatanganan dokumen laporan survei usaha dan jaminan pembiayaan murabahah terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah tanpa melakukan survei langsung ke lokasi usaha dan jaminan yang dimana tindakan SYUKURIA tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Audit Internal, serta tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Aceh Tengah, karena tugas survei bukan merupakan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan dokumen rekening koran PT. Bank Aceh Syariah Nomor 67002200007952 atas nama SYUKURIA, terdapat penerimaan dana dari ANDIKA PUTRA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam rentang waktu tanggal 20 April 2024 sampai dengan 22 April 2024 yang dimana transaksi tersebut berasal dari rekening ANDIKA PUTRA, yaitu melalui rekening Bank BCA Nomor 0222957590 sebanyak

Hal 96 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) transaksi dan melalui rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 1150014978 sebanyak 12 (dua belas) transaksi;

- Bahwa selain itu, berdasarkan dokumen rekening koran yang sama, SYUKURIA juga menerima dana sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 1150014978 atas nama ANDIKA PUTRA yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 19 Desember 2021, dengan rincian masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ANDIKA PUTRA, dana yang diterima oleh SYUKURIA sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan AEDY YANSYAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan bagian dari hasil pencairan pembiayaan murabahah terhadap nasabah fiktif yang diproses oleh ANDIKA PUTRA. Dengan demikian, SYUKURIA dan AEDY YANSYAH telah turut menikmati dana yang berasal dari pencairan pembiayaan murabahah atas nasabah fiktif tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yaitu pihak yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);

- Bahwa pihak terafiliasi tersebut meliputi komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan pada Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Kemudian selain itu, pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, juga termasuk dalam kategori pihak terafiliasi;

- Bahwa pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai pihak terafiliasi;

- Bahwa pihak lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga termasuk pihak terafiliasi, termasuk pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan

Hal 97 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, secara tegas dikualifikasikan sebagai pihak terafiliasi;

- Bahwa terdapat unsur tindak pidana dalam Perbankan Syariah yang telah terpenuhi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah yang meliputi :

1) ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing;

a) Bahwa ANDIKA PUTRA selaku Account Officer (AO)/Marketing telah memproses pembiayaan fiktif atas nama IBNU HAJAR dan pihak lainnya hingga mencapai 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif sampai dengan April 2024. Kemudian dalam proses tersebut, ANDIKA PUTRA melakukan pemalsuan data nasabah dengan cara memindai dan mengedit identitas berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan buku nikah, termasuk mengubah nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta pekerjaan sehingga menghasilkan identitas palsu;

b) Bahwa ANDIKA PUTRA juga menggunakan dokumentasi foto rumah dan tempat usaha yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta membuat surat keterangan usaha palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh aparaturnya di wilayah Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian setelah pembuatan data palsu tersebut, ANDIKA PUTRA menyusun laporan survei usaha dan jaminan yang tidak benar dengan melampirkan dokumen tempat tinggal dan tempat usaha yang tidak sesuai dengan fakta;

c) Bahwa selanjutnya ANDIKA PUTRA mengajukan pengikatan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual

Hal 98 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Beli kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) CENDRI NAFIS MARIESTHA, S.H. melalui komunikasi dengan staf notaris untuk memperoleh Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kemudian setelah dokumen pembiayaan ditandatangani oleh Kepala Bagian Marketing dan disetujui oleh pihak pemutus pembiayaan, ANDIKA PUTRA menyiapkan orang lain yang bukan nasabah sebenarnya beserta pasangannya untuk melakukan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan dengan menggunakan masker agar tidak dikenali, dengan imbalan tertentu;

2) IRSAN HUSNI selaku Kabag Marketing;

a) Bahwa IRSAN HUSNI selaku Kepala Bagian Marketing sejak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan dari Account Officer. Kemudian IRSAN HUSNI menandatangani dokumen survei tanpa memeriksa keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah dalam lokasi usaha, tidak tercantumnya nama tempat usaha dalam laporan survei, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah, sehingga terkait dengan 37 (tiga puluh tujuh) nasabah fiktif;

3) SASTRA WIJAYA selaku Kabag Marketing sebagai Pemutus Pembiayaan;

a) Bahwa SASTRA WIJAYA selaku Kepala Bagian Marketing pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 juga tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan tanpa memverifikasi keabsahan dokumen survei yang dimana tindakan tersebut terkait dengan pembiayaan murabahah terhadap 126 (seratus dua puluh enam) nasabah fiktif yang tidak didukung oleh dokumen survei yang sah;

b) Bahwa selanjutnya SASTRA WIJAYA selaku Direktur Operasional/Bagian Marketing sejak Maret 2021 sampai dengan April 2024 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah. Kemudian

Hal 99 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



dalam jabatannya tersebut, SASTRA WIJAYA tetap memproses dan menandatangani dokumen hasil survei dan akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah;

c) Bahwa selain itu, dalam proses penandatanganan akad pembiayaan murabahah, SASTRA WIJAYA tidak hadir bersama dengan nasabah yang sebenarnya, sehingga proses akad tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) IKHSANUL FITRA selaku Kabag Marketing;

a) Bahwa IKHSANUL FITRA selaku Kepala Bagian Marketing sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan April 2024 tidak melakukan penilaian atau survei langsung ke lokasi usaha dan agunan milik nasabah, namun tetap menyetujui dan menandatangani dokumen usulan pembiayaan dari Account Officer.

b) Bahwa IKHSANUL FITRA menandatangani dokumen survei tanpa memeriksa keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya nama tempat usaha dalam laporan survei, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah, sehingga terkait dengan pembiayaan murabahah terhadap 803 (delapan ratus tiga) nasabah fiktif;

5) AEDY YANSYAH selaku Plt. Direktur Utama/Direktur Utama sebagai Pemutus Pembiayaan;

a) Bahwa AEDY YANSYAH selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan selaku Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah. Kemudian dalam jabatannya tersebut, AEDY YANSYAH memproses dan menandatangani dokumen hasil survei serta akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan

Hal 100 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah;

b) Bahwa dalam proses penandatanganan akad pembiayaan murabahah, AEDY YANSYAH tidak hadir bersama dengan nasabah yang sebenarnya, sehingga proses akad tidak dilakukan secara sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan perbuatan tersebut, telah terjadi pencatatan palsu terhadap dokumen dan keabsahan dokumen pembiayaan yang meliputi :

1) Bahwa para pihak tersebut juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018, khususnya ketentuan mengenai tugas Kepala Bagian Marketing dan proses pencairan pembiayaan oleh Account Officer;

2) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian tersebut, para pihak tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

3) Bahwa selain Account Officer (AO)/Marketing, bagian pembiayaan, serta pemutus pembiayaan dan pihak lainnya yang terlibat, seluruhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, karena terlibat dalam pembiayaan dan akad murabahah dengan menggunakan dokumen palsu, pembentukan nasabah fiktif, serta penyalahgunaan dana nasabah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Nasir Tajul Aripin Bin H. Abun Bunyamin, keterangan Ahli dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan ini sebagai Ahli, Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukkan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-125/MS.313/2025 tanggal 2 Mei 2025 berdasarkan adanya Surat Permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli

Hal 101 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Dirreskrimsus Nomor : B/362/II/RES.2.2./2025 tanggal 20 Februari 2025 dan Surat Dirreskrimsus Nomor : B/606/IV/RES.2.2./2025 tanggal 10 April 2025 serta Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Selasa, 20 Mei 2025;

- Bahwa SYUKURIA telah melakukan penandatanganan hasil survei pembiayaan tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi usaha dan jaminan calon nasabah, sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian berdasarkan kronologis peristiwa, sebagian hasil pencairan pembiayaan diketahui diterima dan dinikmati oleh SYUKURIA, sehingga terdapat indikasi kesengajaan dalam melakukan pencatatan palsu, termasuk penandatanganan hasil survei yang tidak benar;

- Bahwa sebagai Kepala Bagian Audit Internal, SYUKURIA seharusnya berfungsi sebagai pihak yang pertama menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat fungsi audit internal sebagai lini ketiga (third line of defense) dalam memastikan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan dengan baik di lingkungan bank;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi meliputi komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank, pihak yang memberikan jasa kepada bank seperti Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, serta pihak lain yang memengaruhi pengelolaan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, notaris dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi bank karena memberikan jasa kepada bank, antara lain dalam pembuatan akta jual beli, pengikatan akad pembiayaan, pengikatan jaminan pembiayaan seperti hak tanggungan, hipotik, atau fidusia, pengecekan sertifikat, peningkatan status hak atas tanah, serta jasa lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bank dan nasabah;

- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan, perbuatan ANDIKA PUTRA, AEDY YANSYAH, dan SYUKURIA dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana di bidang perbankan syariah. Selain itu, terdapat indikasi tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh IRSAN HUSNI,

Hal 102 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



IKHSANUL FITRA, dan SASTRA WIJAYA yang tidak melakukan survei langsung ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah, serta SASTRA WIJAYA yang tidak melakukan verifikasi atas data yang ditandatangani;

- Bahwa terdapat pula kelalaian dari IRMAYANI yang tidak mendokumentasikan berkas notariil dengan baik, serta SAHRINA RAHMAH yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) secara memadai, termasuk tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan kondisi fisik calon nasabah pada saat pembukaan rekening;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan kronologi tersebut, SYUKURIA memiliki peran langsung dalam proses penyaluran pembiayaan fiktif, meskipun pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Bagian Audit Internal dan kemudian sebagai Kepala Bagian Umum;

- Bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal bank. Kemudian batas maksimum penyaluran dana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal bank untuk seluruh pihak terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank untuk satu nasabah pihak tidak terkait, dan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank untuk satu kelompok nasabah pihak tidak terkait;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan, posisi modal BPRS Gayo pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar Rp12.057.757.040,00 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah), dengan jumlah pembiayaan yang diterima masing-masing nasabah maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, persentase pembiayaan kepada masing-masing nasabah pihak tidak terkait hanya sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen), sehingga tidak terdapat pelanggaran BMPD pada posisi bulan Desember 2018 maupun pada periode Tahun 2019 sampai dengan

Hal 103 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, karena masih berada di bawah batas maksimum 20% (dua puluh persen);

- Bahwa meskipun demikian, berdasarkan informasi penyidik, telah terjadi pencatatan kerugian yang signifikan dalam laporan keuangan BPRS Gayo akibat adanya *fraud* berupa penyaluran pembiayaan fiktif kepada 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah, yang menyebabkan modal bank menurun secara signifikan hingga menjadi negatif. Dengan kondisi tersebut, yang terjadi adalah pelampauan BMPD dan bukan pelanggaran BMPD, karena penurunan modal mengakibatkan rasio penyaluran dana melampaui batas yang diperkenankan;

- Bahwa terkait perbedaan penerapan ketentuan hukum terhadap AEDY YANSYAH dan SYUKURIA, pada awalnya perbuatan SYUKURIA yang menandatangani hasil survei tanpa melakukan survei langsung dipandang sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian, namun juga mengandung indikasi tindak pidana perbankan berupa kesengajaan melakukan pencatatan palsu;

- Bahwa perbuatan tersebut diperkuat dengan dimana SYUKURIA menerima dan menikmati sebagian dana hasil pencairan pembiayaan, serta tidak menjalankan fungsinya sebagai Kepala Bagian Audit Internal yang seharusnya mendeteksi adanya penyimpangan, mengingat peran audit internal sebagai lini ketiga (*third line of defense*) dalam pengendalian internal bank. Kemudian setelah diperoleh keterangan tambahan mengenai tugas dan tanggung jawab Audit Internal, serta adanya peran aktif SYUKURIA dalam menandatangani hasil survei terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah tanpa melakukan survei langsung bersama dengan ANDIKA PUTRA dan AEDY YANSYAH, maka SYUKURIA dinilai turut berperan dalam proses penyaluran pembiayaan fiktif;

- Bahwa dokumen hasil survei merupakan dokumen wajib dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah baru, sehingga keterlibatan SYUKURIA dalam penandatanganan dokumen tersebut tanpa dasar yang sah menunjukkan adanya peran aktif dalam perbuatan tersebut;

- Bahwa dengan demikian, terhadap SYUKURIA dapat diterapkan ketentuan hukum yang sama dengan ANDIKA PUTRA dan AEDY YANSYAH, sedangkan terhadap AEDY YANSYAH dapat ditambahkan penerapan Pasal 63 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah karena jabatannya sebagai Direktur Utama yang memiliki tanggung

Hal 104 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



jawab untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
2. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
3. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;
5. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;
6. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh

Hal 105 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

8. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

10. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;

12. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

13. 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

Hal 106 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



14. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;
18. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;
19. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
20. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh

Hal 107 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Hal 108 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;
29. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;
30. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
31. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;
32. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;
33. Surat Tugas Nomor : 138/BPRS-G/V/2024 A.n. Mukhairun Kurnia perihal Pemeriksaan Audit Terhadap Adanya Dugaan Indikasi Pemberian Pembiayaan Fiktif Pada PT. BPR Syariah Gayo Perseroda Sejak November 2018 S.D. April 2024 selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan tertanggal 29 Mei 2024;
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui

Hal 109 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
- 2) Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 3) Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Sejak Tahun 2008 s/d 2024 dengan Riwayat jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan sebagai Karyawan nomor: 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 PT. BPRS Renggali Takengon;
 - b. Ikatan Kerja sebagai Pegawai Tetap nomor: 11/IK/DIR/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 PT. BPRS Renggali Takengon;
 - c. Surat Bupati Aceh Tengah nomor: 750/381/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2017-2022.

Hal 110 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:750/600/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama PT. BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah;

e. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/263/Adm.Eko/2021, tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2021-2026;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Terdakwa memiliki tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya perusahaan secara keseluruhan, dengan mempersiapkan sasaran dan kebijakan perusahaan serta mengangkat personalia untuk membantu jalannya kegiatan operasional perusahaan. Serta Terdakwa memiliki wewenang, menetapkan sasaran kebijakan untuk mencapai sasaran perusahaan, memilih dan mengangkat manager, kepala bagian, serta personalia kantor bank secara keseluruhan, mengawasi dan meningkatkan operasional kantor bank secara keseluruhan, memimpin dan mengkoordinasi seluruh bagian dan sub-sub bagian yang ada di bank, mengusahakan perbaikan keuntungan bank secara keseluruhan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, peraturan pemerintah serta otoritas jasa keuangan, memperbaiki dan selalu meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah dan menampung keluhan yang timbul dari nasabah untuk dicarikan jalan keluarnya, melaksanakan kontrol sebaik-baiknya terhadap kegiatan bank, memperhatikan, menilai dan membina disiplin motifasi moral inisiatif dan loyalitas karyawan serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui progam latihan dan pendidikan interen maupun eksteren, mengusahakan dan memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat-pejabat pemerintah daerah, lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, otoritas jasa keuangan dan pihak lainnya, mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi bank, memimpin rapat-rapat umum untuk membahas persoalan yang timbul dalam operasional bank, memupuk dan membimbing bawahannya sehingga mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan. Serta bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa produk dan fasilitas pembiayaan yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berupa Produk Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah (bagi hasil). Serta

Hal 111 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pembiayaan berupa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan penegasan harga beli kepada nasabah dan pembayaran dilakukan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;
- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 telah memproses dan menyetujui pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah, sedangkan terhadap 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pada periode Tahun 2021 sampai dengan April 2024 diproses dan disetujui oleh Sastra Wijaya selaku Direktur Bisnis PT. BPRS Gayo Aceh Tengah, dan pada saat Sastra Wijaya menjalani cuti tahunan pada Tahun 2022, Terdakwa kembali memproses dan menyetujui pembiayaan terhadap 26 (dua puluh enam) nasabah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan Direktur Utama;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terhadap pembiayaan Murabahah periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, Terdakwa memproses dan menandatangani dokumen hasil survei serta akad pembiayaan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen, dimana dalam dokumen survei tidak terdapat foto yang memperlihatkan kehadiran nasabah maupun petugas survei di lokasi usaha, tidak terdapat keterangan nama tempat usaha, serta foto jaminan juga tidak memperlihatkan keberadaan nasabah maupun petugas survei;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen pembiayaan Murabahah terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah tersebut, karena Terdakwa menandatangani dokumen setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak Marketing dan Kepala Bagian Marketing serta telah dilakukan analisa transaksi Murabahah oleh petugas Marketing;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan, setiap persetujuan pembiayaan wajib didahului dengan

Hal 112 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan survei terhadap tempat usaha dan tempat tinggal nasabah yang dilakukan melalui wawancara untuk menilai karakter nasabah, kondisi usaha, serta keadaan jaminan, yang kemudian dituangkan dalam laporan hasil survei dan penilaian jaminan sebagai dasar persetujuan pembiayaan;

- Bahwa pihak-pihak yang bertugas melakukan survei terhadap tempat usaha dan jaminan calon nasabah pada periode tersebut terdiri dari Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing, Syukuria selaku Internal Audit, dan Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa mengetahui bahwa identitas 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pembiayaan Murabahah periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 terindikasi fiktif;

- Bahwa terindikasinya identitas nasabah tersebut sebagai fiktif disebabkan tidak dilakukannya verifikasi kebenaran data oleh bagian pembiayaan, meskipun dalam praktiknya para nasabah tetap melakukan penandatanganan akad serta penarikan dana pencairan pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat PT. BPRS Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Jual Beli Tahun 2018 PT. BPRS Gayo Aceh Tengah, Direksi memiliki tugas dan kewenangan untuk memutuskan pembiayaan sebagaimana diatur pada halaman 10 poin 2.6, sehingga dalam kapasitas Terdakwa sebagai Plt. Direktur Utama, Terdakwa melakukan persetujuan pembiayaan serta menandatangani seluruh dokumen dalam akad pembiayaan, meliputi laporan hasil survei usaha dan jaminan, dokumen notaris, asuransi nasabah, serta dokumen komite pembiayaan setelah terlebih dahulu diparaf dan ditandatangani oleh bagian Marketing, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan nasabah pada saat penandatanganan akad karena proses pembacaan akad dilakukan oleh Account Officer/Marketing atas nama Direksi;

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur Operasional dan belum terdapat Direktur Utama definitif, sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama yang secara otomatis memiliki kewenangan sebagai pemutus pembiayaan pada PT. BPRS Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa sekira Desember 2018 sampai dengan Desember 2022, Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif, yang

Hal 113 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



mana Terdakwa selaku Direktur telah melakukan pemutusan pembiayaan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah untuk diproses. Terdakwa menandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah, Terdakwa hanya menandatangani tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang tidak ada petugas dan nasabah didalam foto survey tersebut. Dan juga di tempat alamat usaha tidak ada nasabah dan penyurvei di dalam dokumen laporan survey tempat usaha, serta di dalam foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey. Sehingga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Tahun 2018 Tentang jual beli dan Pembiayaan;

- Bahwa saksi Sastra Wijaya selaku Kepala bagian Marketing tahun 2020 s/d Februari 2021 dan Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing dari tahun 2021 diarahkan oleh Terdakwa untuk memperlancar proses pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra dan untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh Andika Putra karena Terdakwa selaku direktur utama yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan. Dan untuk nasabah yang diproses Andika Putra, agar dokumen pembiayaan ditanda tangani langsung, sehingga atas arahan tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan Desember 2022, menyetujui sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh Andika Putra. Sehingga jumlah nasabah fiktif yang diputuskan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) Nasabah. Berdasarkan dokumen Data Nasabah Fiktif yang diproses Andika Putra selaku Account officer PT.BPRS Gayo dari nomor 1 atas nama Ibnu hajar tanggal 11 desember 2018 sampai dengan nomor 435 atas nama Abasri tanggal 23 Desember 2022 yang tercatat pada system aplikasi perbankan Mandiri (SAPM) pada PT.Bank Pembiayaan Syariah Gayo Aceh Tengah;

- Bahwa sesuai jabatan Terdakwa sebagai Plt. Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah ada memproses dan menyetujui pembiayaan dari periode 2018 s.d. 2021 sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah dan sisanya sebanyak 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) nasabah pada periode 2021 sampai dengan April 2024 di proses dan disetujui oleh Sdr. SASTRA WIJAYA selaku Direktur Bisnis PT. BPRS Gayo Aceh Tengah. Sewaktu Sdr. SASTRA WIJAYA selaku Direktur Bisnis PT. BPRS Gayo Aceh Tengah menjabat Terdakwa ada memproses dan menyetujui pembiayaan sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah (periode 2022), dikarenakan. Satra

Hal 114 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya sedang cuti tahunan (kewenangan Terdakwa menandatangani pembiayaan tersebut secara otomatis kewenangannya ke Direktur Utama);

- Bahwa berdasarkan surat Nomor R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tanggal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

- Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

- Bahwa pada Tahun 2019 Audit Internal atas nama Syukuria memproses sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah sebagaimana data terlampir, dimana dokumen laporan survei usaha dan survei jaminan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo telah ditandatangani oleh yang Andika Putra untuk mempermudah awal terjadinya pembiayaan fiktif, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan survei usaha maupun survei jaminan oleh Andika Putra, dan penggunaan foto dalam laporan survei tersebut merupakan dokumen fiktif yang dibuat oleh Andika Putra serta diketahui oleh Syukuria dan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama yang turut menandatangani dokumen tersebut sebagai persetujuan pembiayaan;

- Bahwa sesuai dengan aturan atau SOP Pembiayaan dan jual beli Murabahah PT. BPRS Gayo Aceh Tengah Komite Pembiayaan yang dimintakan persetujuan dalam proses pemberian pembiayaan murabahah adalah Account Officer membuat analisa pembiayaan kemudian disampaikan kepada komite pembiayaan yaitu Kabag Marketing dan Direktur Utama/Direktur Bisnis/pemutus limit pembiayaan dengan limit sebesar Rp.

Hal 115 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetujui oleh Direktur Utama/Direktur Bisnis;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga ada mengirimkan uang ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik Terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa kembalikan secara tunai kepada Andika Putra di parkir Mesjid Raya Takengon pada tanggal 28 Januari 2022 akan tetapi Terdakwa tidak ada bukti pada saat mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa pembiayaan fiktif yang berhasil dicairkan Terdakwa dalam kurun waktu sejak bulan september tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) kali pembiayaan;

- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Terdakwa jarang memberikan sosialisasi dan edukasi oleh Pimpinan seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

- Bahwa tidak ada ditemukan data nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembiayaan murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dalam periode Desember 2018 sampai dengan April 2024;

- Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa rekening bank atas nama Terdakwa yaitu rekening bank BSI dengan nomor: 7168605937 atas nama Aedy Yansyah dan rekening bank BNI dengan nomor: 0758214910 atas nama Aedy Yansyah;

- Bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah sudah ditutup dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat

Hal 116 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
 - 2) Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 3) Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan nya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah

Hal 117 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;

5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;

6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

Hal 118 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



- 10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;
- 12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan

Hal 119 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;

19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

Hal 120 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo

Hal 121 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

33) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;

36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;

37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;

38) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

39) Sebidang tanah luas 2.477 M² (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

Hal 122 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

43) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;

44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

47) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

48) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi, Para Ahli, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Sejak Tahun 2008 s/d 2024 dengan Riwayat jabatan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan sebagai Karyawan nomor: 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 PT. BPRS Renggali Takengon;
- b. Ikatan Kerja sebagai Pegawai Tetap nomor: 11/IK/DIR/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 PT. BPRS Renggali Takengon;
- c. Surat Bupati Aceh Tengah nomor: 750/381/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2017-2022.
- d. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/600/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama PT. BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 750/263/Adm.Eko/2021, tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2021-2026;

2. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah Terdakwa memiliki tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya perusahaan secara keseluruhan, dengan mempersiapkan sasaran dan kebijakan perusahaan serta mengangkat personalia untuk membantu jalannya kegiatan operasional perusahaan;

3. Bahwa Terdakwa memiliki wewenang, menetapkan sasaran kebijakan untuk mencapai sasaran perusahaan, memilih dan mengangkat manager, kepala bagian, serta personalia kantor bank secara keseluruhan, mengawasi dan meningkatkan operasional kantor bank secara keseluruhan, memimpin dan mengkoordinasi seluruh bagian dan sub-sub bagian yang ada di bank, mengusahakan perbaikan keuntungan bank secara keseluruhan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, peraturan pemerintah serta otoritas jasa keuangan, memperbaiki dan selalu meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah dan menampung keluhan yang timbul dari nasabah untuk dicarikan jalan keluarnya, melaksanakan kontrol sebaik-baiknya terhadap kegiatan bank, memperhatikan, menilai dan membina disiplin motifasi moral inisiatif dan loyalitas karyawan serta

Hal 124 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program latihan dan pendidikan interen maupun eksteren, mengusahakan dan memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat-pejabat pemerintah daerah, lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, otoritas jasa keuangan dan pihak lainnya, mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi bank, memimpin rapat-rapat umum untuk membahas persoalan yang timbul dalam operasional bank, memupuk dan memimbing bawahannya sehingga mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan. Serta bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Bahwa produk dan fasilitas pembiayaan yang dikelola oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah berupa Produk Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah (bagi hasil). Serta Fasilitas Pembiayaan berupa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah;

5. Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk pembelian barang dengan penegasan harga beli kepada nasabah dan pembayaran dilakukan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang telah disepakati, sedangkan Akad Murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dimana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli, dan Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah;

6. Bahwa sekira bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, Andika Putra secara terus menerus melakukan pengajuan pembiayaan fiktif, yang mana Terdakwa selaku Direktur telah melakukan pemutusan pembiayaan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah untuk diproses. Terdakwa menandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan Murabahah, Terdakwa hanya menandatangani tanpa melihat keabsahan dokumen survey yang tidak ada petugas dan nasabah didalam foto survey tersebut. Dan juga di tempat alamat usaha tidak ada nasabah dan penyurvei di dalam dokumen laporan survey tempat usaha, serta di dalam foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey. Sehingga tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur;

Hal 125 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



7. Bahwa saksi Sastra Wijaya selaku Kepala bagian Marketing tahun 2020 s/d Februari 2021 dan Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing dari tahun 2021 diarahkan oleh Terdakwa untuk memperlancar proses pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra dan untuk tidak melakukan survey kelapangan terhadap proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh Andika Putra karena Terdakwa selaku direktur utama yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan. Dan untuk nasabah yang diproses Andika Putra, agar dokumen pembiayaan ditanda tangani langsung, sehingga atas arahan tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan Desember 2022, menyetujui sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh Andika Putra. Sehingga jumlah nasabah fiktif yang diputuskan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) Nasabah;

8. Bahwa berdasarkan surat Nomor R/19/II/RES.2.2/2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Konfirmasi Kebenaran Nomor induk kependudukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tengah dan surat Penyampaian hasil Nomor : 471/21/DKPS Tanggal 07 Mei 2025 perihal penyampaian validasi Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 966 dinyatakan 962 tidak terdaftar dan 4 terdaftar;

9. Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

10. Bahwa pada Tahun 2019 Audit Internal atas nama Syukuria memproses sebanyak 21 (dua puluh satu) nasabah sebagaimana data terlampir, dimana dokumen laporan survei usaha dan survei jaminan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo telah ditandatangani oleh yang Andika Putra untuk mempermudah awal terjadinya pembiayaan fiktif, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan survei usaha maupun survei jaminan

Hal 126 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andika Putra, dan penggunaan foto dalam laporan survei tersebut merupakan dokumen fiktif yang dibuat oleh Andika Putra serta diketahui oleh Syukuria dan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama yang turut menandatangani dokumen tersebut sebagai persetujuan pembiayaan;

11. Bahwa sesuai dengan aturan atau SOP Pembiayaan dan jual beli Murabahah PT. BPRS Gayo Aceh Tengah Komite Pembiayaan yang dimintakan persetujuan dalam proses pemberian pembiayaan murabahah adalah Account Officer membuat analisa pembiayaan kemudian disampaikan kepada komite pembiayaan yaitu Kabag Marketing dan Direktur Utama/Direktur Bisnis/pemutus limit pembiayaan dengan limit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetujui oleh Direktur Utama/Direktur Bisnis;

12. Bahwa tidak ada dilakukan rapat komite pemutusan pembiayaan terhadap pembiayaan yang Terdakwa proses dan setuju dari periode 2018 s.d. 2021 sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah selaku Plt. Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah dan 26 (dua puluh enam) nasabah periode 2022 selaku Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah. Terdakwa hanya langsung menandatangani hasil komite pembiayaan dan menyetujui akad pembiayaan tanpa melakukan keabsahan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan dan pengecekan dokumen jaminan aslinya;

13. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik Terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa kembalikan secara tunai kepada Andika Putra di parkir Mesjid Raya Takengon pada tanggal 28 Januari 2022 akan tetapi Terdakwa tidak ada bukti pada saat mengembalikan uang tersebut;

15. Bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Terdakwa jarang memberikan sosialisasi dan edukasi oleh Pimpinan seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

Hal 127 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



16. Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan selaku Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah. Kemudian dalam jabatannya tersebut, Terdakwa memproses dan menandatangani dokumen hasil survei serta akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah;

17. Bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, Terdakwa jarang memberikan sosialisasi dan edukasi oleh Pimpinan seperti mitigasi risiko, peduli atas kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan literasi inklusi keuangan;

18. Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa rekening bank atas nama Terdakwa yaitu rekening bank BSI dengan nomor: 7168605937 atas nama Aedy Yansyah dan rekening bank BNI dengan nomor: 0758214910 atas nama Aedy Yansyah;

19. Bahwa tidak ada ditemukan data nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembiayaan murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nama nasabah fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dalam periode Desember 2018 sampai dengan April 2024;

20. Bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah sudah ditutup dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

21. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

Hal 128 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



(KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;

2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim wajib menerapkan asas *lex favor reo* (asas transisi), yakni menggunakan ketentuan hukum baru apabila lebih menguntungkan bagi Terdakwa. Prinsip ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 yang menginstruksikan Implementasi KUHP baru terhadap perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi yang didalamnya disusun dengan dakwaan kumulatif alternatif dengan rincian sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam bagian ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 66 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 KUHP Ayat (1);

Menimbang bahwa setelah membandingkan beberapa aturan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim menemukan terhadap uraian unsur

Hal 129 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



pemidanaan menjadi kumulatif atau alternatif yang dimana lebih menguntungkan kepada Terdakwa terhadap Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum yang didasarkan kepada Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan perbandingan di atas, demi keadilan substantif, Majelis Hakim akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai dasar Majelis Hakim dapat merumuskan secara langsung terhadap unsur uraian pasal dan pemidanaan kepada Terdakwa dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang didalamnya terdapat dakwaan kumulatif alternatif sehingga maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 130 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara serta-merta, mengingat telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya pada Bagian Ketiga mengenai Perbankan Syariah yang telah memperbarui dan menyesuaikan suatu norma yang substantif yang telah menggantikan pengaturan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan norma pidana harus memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam hukum pidana, yang menghendaki bahwa ketentuan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penilaian hukum dilakukan, terutama apabila ketentuan baru tersebut mengatur ulang substansi norma yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah mengatur kembali ketentuan secara lebih komprehensif dan berkesesuaian dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang dimana peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama sehingga mengesampingkan ketentuan norma substantif yang sebelumnya sepanjang mengatur materi yang sama serta meskipun dalam penyusunan surat dakwaan adalah dominus litis dari Penuntut Umum, namun seharusnya Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan haruslah berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan pasal undang-undang yang dilanggar sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya perlawanan terhadap surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum oleh Advokat Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap penerapan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara tepat dalam perkara *a quo*. Bahwa terhadap penerapan pasal utama dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga norma hukum yang menjadi dasar pemidanaan tidak lagi memiliki kekuatan berlaku sebagaimana semula. Oleh karena itu, penggunaan pasal juncto atau pasal tambahan yang

Hal 131 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditautkan dengan pasal utama tersebut juga tidak dapat dipergunakan, mengingat keberlakuannya bersifat mengikuti dan bergantung pada eksistensi pasal pokok yang menjadi dasar pengenaan pidana. Dengan demikian, karena pasal utama telah tidak sesuai lagi dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruh konstruksi dakwaan yang didasarkan pada keterkaitan tersebut menjadi tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 232 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum yang mendasarkan pada ketentuan lama menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menolak untuk menggunakan dan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum tersebut dalam pembuktian perkara a quo, serta akan beralih pada dakwaan lain yang masih memiliki dasar hukum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan tidak sesuainya unsur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan secara yuridis terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang didalamnya terdapat dakwaan kumulatif alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1

Hal 132 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris Atau Yang Setara, Anggota Direksi Atau Yang Setara, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;
3. Unsur Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya diatuhkan I (satu) pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris Atau Yang Setara, Anggota Direksi Atau Yang Setara, Atau Pegawai Bank Syariah Atau Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS;

Menimbang bahwa unsur "Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank Syariah" dalam ketentuan perbankan syariah merupakan unsur subjek hukum (pelaku) yang menunjuk pada pihak-pihak internal bank yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam struktur organisasi bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa Anggota Dewan Komisaris atau yang setara adalah pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan bank oleh Direksi, termasuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dalam praktiknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Anggota Direksi atau yang setara merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional bank, termasuk pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun Pegawai Bank Syariah adalah setiap orang yang bekerja pada bank dalam hubungan kerja, yang melaksanakan kegiatan operasional sehari-

Hal 133 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



hari sesuai dengan tugas dan jabatannya, baik yang berkaitan dengan pelayanan, administrasi, pembukuan, maupun transaksi. Dengan demikian, secara yuridis yang dimana unsur ini mengandung makna bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan struktural dan fungsional dengan bank syariah yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu status atau kapasitas pelaku sebagai bagian dari organ atau pegawai bank syariah pada saat perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa selain itu, terhadap unsur “atau yang setara” memperluas cakupan subjek hukum agar mencakup jabatan atau fungsi lain yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sepadan, meskipun nomenklturnya berbeda, termasuk dalam bentuk unit usaha syariah (UUS) pada bank umum konvensional. Dengan demikian, unsur ini menekankan adanya keterkaitan langsung antara pelaku dengan struktur organisasi bank syariah, baik dalam fungsi pengawasan, pengurusan, maupun pelaksanaan operasional, sehingga apabila terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban hukum didasarkan pada posisi, kewenangan, serta peran nyata pelaku dalam kegiatan usaha perbankan syariah tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha

Hal 134 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa riwayat jabatan Terdakwa **Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms** pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah dimulai sebagai Karyawan PT. BPRS Renggali Takengon Nomor 10/SK/DIR/REG/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008, kemudian diperpanjang dengan Nomor 11/IK/DIR/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008 sebagai karyawan tetap, selanjutnya Nomor 750/381/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 sebagai Direktur Operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2017-2022, kemudian Nomor 750/600/Adm.Eko/2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama PT. BPRS Renggali Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan surat Nomor 750/263/Adm.Eko/2021, tanggal 08 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah periode 2021-2026;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan bekerja sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah PT. BPRS Gayo Takengon Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Nomor 750/263/Adm.Eko/2021, tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Anggota Direksi Atau Yang Setara"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Dan/Atau Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS

Menimbang bahwa menurut HR 21 Desember 1914, kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan terhadap melawan hukumnya perbuatan adalah cukup bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum, kata penghubung "dan" menempatkan pengertian

Hal 135 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja” dan “melawan hukum” secara sejajar, kata melawan hukum tidak dikuasai oleh kata sengaja (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.269);

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana merupakan perwujudan kehendak (*willen*) seseorang, yang memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis*), tergantung sejauh mana hubungan antara kehendak tersebut dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tindakan aktif menciptakan atau menyusun pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan “menyebabkan” mencakup perbuatan tidak langsung, termasuk memberi perintah, persetujuan, pembiaran, atau tidak melakukan pengawasan yang semestinya sehingga terjadinya pencatatan palsu tersebut dapat berlangsung. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga pihak yang secara fungsional memiliki andil dalam terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pencatatan palsu” mencakup setiap bentuk pencatatan yang tidak benar, dimanipulasi, direkayasa, atau tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik dalam pembukuan maupun dalam berbagai bentuk laporan dan dokumen bank, termasuk laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, maupun rekening nasabah. Dalam konteks perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha yang dimana prinsip tata kelola yang baik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian termasuk didalamnya berupa seluruh kegiatan pencatatan. Oleh karena itu, setiap bentuk pencatatan palsu tidak hanya melanggar ketentuan administratif dan tata kelola, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem keuangan syariah, menyesatkan pengambilan keputusan, serta merugikan bank, nasabah, dan masyarakat. Dengan demikian, untuk terpenuhinya unsur ini, harus dibuktikan adanya perbuatan aktif atau pasif yang disengaja oleh pelaku yang mengakibatkan timbulnya pencatatan yang

Hal 136 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam seluruh atau sebagian dokumen dan laporan bank syariah atau UUS;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pembukuan” adalah seluruh proses pencatatan sistematis atas transaksi keuangan bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas bank secara benar dan wajar. Sementara itu, “laporan” dan “dokumen” mencakup berbagai bentuk administrasi resmi, baik internal maupun eksternal, seperti laporan keuangan, laporan kepada otoritas pengawas, dokumen pembiayaan, akad syariah, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha bank;

Menimbang bahwa selanjutnya, “laporan kegiatan usaha” merujuk pada laporan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional bank syariah, termasuk penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun “laporan transaksi atau rekening” mencakup catatan rinci atas setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh bank, termasuk mutasi rekening, saldo, dan riwayat transaksi yang harus dijaga keakuratan dan keasliannya. Oleh karena itu, unsur ini menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi, ketidaksesuaian, atau penyimpangan dalam media pencatatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, karena berpotensi merusak integritas sistem perbankan syariah dan merugikan kepentingan bank maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Bagian Ketiga tentang Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank

Hal 137 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur Utama (periode 2018 s.d. 2020) dan Direktur Utama (periode 2021 s.d. 2022) dalam proses Pembiayaan Murabahah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) dengan cara memproses dan menandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan murabahah tanpa melihat keabsahan dokumen survey yaitu tidak adanya petugas dan nasabah di foto survey beserta tempat alamat usaha yang mana seharusnya dokumen tersebut harus ada foto nasabah serta usahanya didalam dokumen laporan survey tidak ada menyebutkan nama tempat usaha dan foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey didalam foto dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani hasil foto laporan survey dan survey jaminan, dimana tidak adanya foto nasabah dan petugas survey didalam foto tersebut sebenarnya tidak ada dilakukan survey oleh petugas bagian pembiayaan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen pembiayaan murabahah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah fiktif PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Bahwa tidak ada dilakukan rapat komite pemutusan pembiayaan terhadap pembiayaan yang Terdakwa proses dan setuju dari periode 2018 s.d.

Hal 138 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah selaku Plt. Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah dan 26 (dua puluh enam) nasabah periode 2022 selaku Direktur Utama PT. BPRS Gayo Aceh Tengah. Terdakwa hanya langsung menandatangani hasil komite pembiayaan dan menyetujui akad pembiayaan tanpa melakukan keabsahan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan dan pengecekan dokumen jaminan aslinya;

Menimbang bahwa saksi Sastra Wijaya selaku Kepala bagian Marketing tahun 2020 s/d Februari 2021 dan Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing dari tahun 2021 diarahkan oleh Terdakwa untuk memperlancar proses pembiayaan yang diajukan oleh Andika Putra dan untuk tidak melakukan survey kelengkapan terhadap proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh Andika Putra karena Terdakwa selaku direktur utama yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan. Dan untuk nasabah yang diproses Andika Putra, agar dokumen pembiayaan ditanda tangani langsung, sehingga atas arahan tersebut saksi Ikhsanul Fitra dan saksi Sastra Wijaya sampai dengan Desember 2022, menyetujui sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pembiayaan Murabahah yang diajukan oleh Andika Putra. Sehingga jumlah nasabah fiktif yang diputuskan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) Nasabah;

Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andika Putra secara tunai dan juga melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 7168605937 atas nama Aedy Yansyah milik Terdakwa Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa kembalikan secara tunai kepada Andika Putra di parkir Mesjid Raya Takengon pada tanggal 28 Januari 2022 akan tetapi Terdakwa tidak ada bukti pada saat mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Terhadap Pembiayaan fiktif pada PT. BPRS Gayo Perseroda tertanggal 25 Juni 2025 uang dibuat oleh Tim Internal yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Mukhairun Kurnia selaku PE Internal Audit dan mengetahui Mulyati Syafnur selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan yang dalam Kesimpulan sebagai berikut:

Hal 139 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan adanya indikasi praktek penggunaan nasabah fiktif yang diduga dilakukan oleh Andika Putra sebagai Marketing/Account Officer (AO) yang berperan dalam pembiayaan sejumlah 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah dengan melakukan pemalsuan atau merekayasa dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumen Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara diedit;
2. Adanya kerugian keuangan PT. BPRS Gayo Perseroda dari harga pokok atau jumlah pinjaman nasabah sisa sebesar Rp34.874.708.275,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Hilangnya pendapatan PT. BPRS Gayo Perseroda dari margin pinjaman nasabah sisa sebesar Rp30.408.931.725,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yang didasarkan pada adanya perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dan selaku Direktur Utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertindak sebagai pemutus pembiayaan terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) nasabah. Kemudian dalam jabatannya tersebut, Terdakwa memproses dan menandatangani dokumen hasil survei serta akad pembiayaan murabahah tanpa melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, yang ditandai dengan tidak adanya foto petugas dan nasabah pada lokasi usaha, tidak tercantumnya identitas usaha secara jelas, serta tidak adanya dokumentasi jaminan yang sah. Terdakwa juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Jual Beli dan Pembiayaan Tahun 2018. sehingga berdampak pada terganggunya integritas sistem pembukuan dan laporan perbankan, serta menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan dan masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sedang dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, dimana Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut mengetahui dan memahami terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah tersebut, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdakwa

Hal 140 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui konsekuensi yang mungkin terjadi dimana berujung pada pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya diatuhkan I (satu) pidana;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan konsep perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu suatu keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Meskipun setiap perbuatan tersebut secara formil memenuhi unsur delik yang berbeda, namun apabila seluruhnya diancam dengan jenis pidana pokok yang sejenis, maka berdasarkan asas pemidanaan yang proporsional dan efisien, hukum tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif penuh, melainkan hanya satu pidana. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan yang berlebihan (*over-penalization*) serta menjaga keseimbangan antara kesalahan pelaku dan beratnya sanksi yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, teori ini berakar pada prinsip *absorptie* (penyerapan) dalam hukum pidana, dimana beberapa tindak pidana yang dilakukan secara terpisah namun memiliki keterkaitan dalam satu rangkaian perbuatan, dipandang secara keseluruhan untuk tujuan penjatuhan pidana. Dengan demikian, hakim akan memilih satu pidana pokok yang paling tepat biasanya yang terberat untuk dijatuhkan kepada pelaku, tanpa menjumlahkan seluruh ancaman pidana dari masing-masing tindak pidana. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, karena tetap mengakui adanya proporsionalitas serta tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang bahwa terkait perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Hal 141 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu Andika Putra selaku Marketing/Account Officer, Irsan Husni selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019, Sastra Wijaya selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021, Ikhsanul Fitra selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021, serta Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama periode 2018 sampai dengan 2021 dan Sastra Wijaya selaku Direktur Operasional/Bagian Bisnis periode 2021 yang berwenang menyetujui akad pembiayaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku selaku Pft. Direktur Utama (periode 2018 s.d. 2020) dan Direktur Utama (periode 2021 s.d. 2022) dalam proses Pembiayaan Murabahah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) dengan cara memproses dan menandatangani dokumen hasil survey dan akad pembiayaan murabahah secara berulang tanpa melihat keabsahan dokumen survey yaitu tidak adanya petugas dan nasabah di foto survey beserta tempat alamat usaha yang mana seharusnya dokumen tersebut harus ada foto nasabah serta usahanya didalam dokumen laporan survey tidak ada menyebutkan nama tempat usaha dan foto jaminan tidak ada juga nasabah dan petugas survey didalam foto dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administratif pencairan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah. Dengan demikian, setiap perbuatan tersebut secara hukum merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena masing-masing memenuhi unsur delik secara terpisah, baik dari segi perbuatan, waktu, maupun objeknya;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sehingga terhadapnya tidak dijatuhkan pidana secara kumulatif atas seluruh perbuatan tersebut melainkan cukup dijatuhkan satu pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun perbuatan dilakukan berulang

Hal 142 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



kali dan dalam jumlah yang besar, namun memiliki kesamaan jenis delik serta merupakan bagian dari satu pola perbuatan yang berkelanjutan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperlancar pencairan pembiayaan dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Aceh Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika Terjadi Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Yang Harus Dipandang Sebagai Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri Dan Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis Hanya Diiatuhkan 1 (Satu) Pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur pada Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dengan kualifikasi **“Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah” Sebagai perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut

Hal 143 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* tidak bergerak sendiri melainkan bersama-sama dengan pihak lain yang dimana dalam melakukan pembiayaan murabahah secara fiktif pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sesuai peraturan syariah serta diikuti juga dengan pihak lain tersebut telah termasuk kategori pemegang kendali dan/atau penerima manfaat secara langsung atau tidak langsung atas perbuatan Terdakwa sehingga harus ditarik dalam perkara ini yaitu :

1. Bahwa proses pembiayaan Murabahah terhadap 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 diproses oleh beberapa pihak, yaitu

- a) Irsan Husni Bin Alm. Nasirwan H.S., selaku Kepala Bagian Marketing periode 2018 sampai dengan 2019,
- b) Sastra Wijaya Bin Alm. Muhammad Nasir selaku Kepala Bagian Marketing periode 2020 sampai dengan 2021 serta Direktur Operasional dan Bagian Bisnis periode 2021 sampai dengan 2024;
- c) Ikhsanul Fitra Bin Alm. Bahin Maltar selaku Kepala Bagian Marketing periode 2021;

Yang dimana kesemuanya adalah yang berwenang menyetujui akad pembiayaan tersebut dalam komite kredit;

2. Mulyati Syafnur Binti Alm. Sjafaruddin selaku Kepala Bagian Operasional/Akuntansi pada periode November 2017 sampai dengan Maret 2022 yang memberikan arahan langsung kepada Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin selaku Customer Service untuk mempermudah dalam hal syarat utama kelengkapan berkas untuk pembuatan rekening dan buku tabungan oleh Calon Nasabah Andika Putra selaku Account Officer atau Marketing;

3. Sahrina Rahmah Binti Muhammad Amin selaku Customer Service sejak periode Desember 2018 sampai dengan April 2024, Saksi sebagai petugas Customer Service telah memproses pembukaan rekening tabungan sejumlah 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) nasabah dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif yang mana diproses oleh yang bersangkutan yang tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan tersebut;

Hal 144 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Huspa Reda Binti Alm. Gazali yang sempat bertugas Customer Service pengganti telah memproses pembukaan rekening tabungan sejumlah 68 (enam puluh delapan) nasabah dari 966 (sembilan ratus enam puluh enam) nasabah fiktif yang mana diproses oleh yang bersangkutan yang tidak diikuti dengan syarat utama kelengkapan berkas secara fisik yang diberikan oleh Nasabah dan Nasabah juga tidak hadir juga pada saat proses pembuatan rekening dan buku tabungan tersebut;

5. Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Ramadan, MA., dan Anggota Hamdan, MA., Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama Subhandhy, AP, M.Si., dan Komisaris Arslan Abd. Wahab, S.E., M.M., yang tidak melakukan kontrol, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Direksi sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga setiap pelanggaran yang berakibat pada kerugian dan berujung pada pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

6. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku pihak yang menyertakan modal terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo yang juga merupakan Perseroada Kabupaten Aceh Tengah yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan kontrol, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga setiap pelanggaran yang berakibat pada kerugian dan berujung pada pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 251 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan pedoman pidana dalam pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan pidana sehingga Hakim dapat mempertimbangkan pedoman pidana tidak harus secara limitatif kumulatif, namun hanya sebatas alternatif yang merujuk pada

Hal 145 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



perbuatan tindak pidana, sikap diri Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

1) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana: Bahwa motif Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak semata-mata karena kelalaian, melainkan didorong oleh kesadaran dan persetujuan aktif untuk menjalankan skema pembiayaan fiktif dengan dalih menjaga stabilitas dan kinerja bank. Terdakwa bahkan turut menginisiasi dan menyetujui pola pembiayaan tersebut bersama pihak lain, dengan tujuan agar pembiayaan terlihat lancar dan menghindari risiko pembiayaan bermasalah. Namun dalam pelaksanaannya, perbuatan tersebut juga disertai dengan penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa, sehingga menunjukkan adanya motif keuntungan pribadi di samping tujuan institusional yang menyimpang.

2) Cara melakukan Tindak Pidana: Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menyetujui dan memfasilitasi pembiayaan murabahah berbasis data dan dokumen fiktif yang dibuat oleh bawahannya, tanpa melakukan verifikasi kebenaran data maupun penerapan prinsip kehati-hatian. Terdakwa tetap memberikan persetujuan terhadap pembiayaan meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian dokumen, serta mengarahkan agar proses survei dan verifikasi diabaikan. Selain itu, Terdakwa turut mengkoordinasikan pihak-pihak terkait untuk menjalankan skema tersebut secara tertutup dan berkelanjutan, sehingga perbuatan dilakukan secara sistematis dan terorganisir dalam jangka waktu yang Panjang.

3) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana: Bahwa Terdakwa merupakan pejabat tinggi dalam struktur perbankan, dengan riwayat karier panjang sejak tahun 2008 hingga menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPRS Gayo. Dari sisi sosial, Terdakwa memiliki posisi strategis dan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan serta pengendalian operasional bank. Dari sisi ekonomi, Terdakwa berada dalam kondisi yang relatif mapan sebagai pimpinan lembaga keuangan, sehingga perbuatannya lebih mencerminkan penyalahgunaan jabatan.

4) Pengaruh pidana terhadap masa depan Pelaku Tindak Pidana: Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan berdampak signifikan terhadap masa depan karier dan reputasinya, terutama karena Terdakwa berasal dari kalangan profesional di sektor perbankan yang sangat menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan. Pidana tersebut akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, terbatasnya peluang kerja di sektor keuangan, serta dampak sosial lainnya. Namun demikian, pidana tetap

Hal 146 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan jabatan serta untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa.

5) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat:

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kejujuran, integritas, dan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Tindakan Terdakwa tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak sistem dan tata kelola perbankan serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum secara tegas terhadap perbuatan tersebut merupakan cerminan dari nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain sebagaimana Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan doktrin teori tujuan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Selain itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat yang salah satunya adalah menjaga ketimpangan keadilan dalam disparitas tuntutan pidana maupun disparitas putusan dalam perkara sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah memberikan pelajaran penting bahwa penguatan tata kelola (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian, dan budaya kepatuhan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah. Untuk mendukung pemulihan ekosistem perbankan syariah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah diperlukan langkah strategis berupa perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten di seluruh lini operasional.

Hal 147 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, penting untuk memperkuat fungsi audit internal dan kepatuhan yang independen, disertai dengan digitalisasi sistem verifikasi data nasabah agar meminimalisir potensi manipulasi dokumen. Upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta penanaman nilai-nilai syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik perbankan sehari-hari guna memulihkan kepercayaan masyarakat;

Menimbang bahwa di sisi lain terhadap pemulihan kepercayaan publik tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri secara komprehensif keterlibatan pihak lain, baik yang secara aktif melakukan perbuatan maupun yang turut serta melalui pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law*. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan akan memberikan efek jera sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa praktik penyimpangan dalam industri perbankan syariah tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, kombinasi antara reformasi sistem internal dan penegakan hukum yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat, kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda merupakan suatu pidana yang bersifat kumulatif alternatif terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda, karena dalam konstruksi hukum pidana yang relevan dengan perkara *a quo*, pidana denda

Hal 148 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat ditempatkan sebagai bentuk pemidanaan utama terhadap akibat yang ditimbulkan. Perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga telah mengakibatkan kerugian yang nyata serta kerusakan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus mengandung aspek keadilan pemulihan sehingga lebih tepat apabila konsekuensi hukum yang ditekankan adalah pemulihan kerugian melalui mekanisme penggantian kerugian sebagai bagian dari pidana tambahan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian memiliki relevansi yang lebih kuat, baik secara yuridis maupun sosiologis, karena secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum Terdakwa atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam mendukung pemulihan ekosistem perbankan syariah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang telah terdampak secara signifikan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana denda sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan yang komprehensif, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak serta digantikan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian yang proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 66C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa mekanisme kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka dapat diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara mutatis mutandis sebagaimana dalam Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Andika Putra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan yang bersumber dari pembiayaan nasabah fiktif sebanyak 966 (sembilan

Hal 149 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam) nasabah pada PT. BPRS Gayo dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 serta PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan Perseroda Kabupaten Aceh Tengah yang dimana penyertaan modalnya diberikan oleh Kabupaten Aceh Tengah dan berujung pada pencabutan izin usaha bank syariah kebanggaan masyarakat Tanah Gayo tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian dengan cara tidak mengangsur adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana pidana tambahan kepada berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam amar putusan kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi sebagaimana dalam Pasal 345 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 66C Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa maka sudah perlu ditetapkan jika pidana tambahan berupa ganti kerugian tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tidak dibayar sebagaimana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 66C Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian tersebut kepada Terdakwa maka sudah perlu ditetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau

Hal 150 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 66C Ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan tertulis Advokat Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa Advokat Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Advokat Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut tidak menyangkut materi pokok dalam perkara ini, sehingga cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip proporsionalitas pidana yang harus mempertimbangkan secara seimbang antara tingkat kesalahan Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, terhadap pidana yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 151 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
- 2) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
- 3) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;
- 5) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;
- 6) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

Hal 152 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

10) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

11) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;

12) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

13) 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

14) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 153 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 16) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;
- 18) 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;
- 19) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
- 20) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total

Hal 154 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan

Hal 155 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30) 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31) 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

32) 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

merupakan dokumen kredit atau pembiayaan asli yang dimana hal tersebut adalah aset milik PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah dan saat ini status PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda Kabupaten Aceh Tengah telah dalam pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Republik Indonesia;

33) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34) Sebidang tanah luas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

Hal 156 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;
- 36) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;
- 37) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;
- 38) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 39) Sebidang tanah luas 2.477 M² (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;
- 40) 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 41) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- 42) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;
- merupakan aset milik Terdakwa milik Terdakwa A.n. Andika Putra Bin Chairy dalam perkara pidana nomor 126/Pid.B/2025/PN Tkn yang dimana

Hal 157 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



perolehannya merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana Terdakwa secara melawan hukum dan dana pembiayaan kredit berasal dari penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- 43) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;

merupakan aset milik Terdakwa A.n. Deski Prata Bin Sobirun dalam perkara pidana nomor 127/Pid.B/2025/PN Tkn yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

- 44) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- 45) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- 46) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- 47) 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

- 48) 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka optimalisasi ekosistem sistem perbankan syariah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem sistem perbankan syariah pada Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan secara melawan hukum dari hasil pembiayaan kredit untuk tujuan pribadi;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana secara sistematis, terstruktur, dan berulang dalam kurun waktu yang cukup lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah pada Bagian Ketiga Perbankan Syariah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Lampiran I Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Aedy Yansyah Bin Irwansyah Ms** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membuat Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Dan Laporan Kegiatan Usaha Bank Syariah Yang Dilakukan Beberapa Kali**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Hal 159 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) Bulan** dan dapat diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) Bulan** sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan jika pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar;
7. Menetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **80 (delapan puluh) Hari**;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) bundel asli dokumen pembiayaan murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan);
 2. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2018 sampai dengan 30/12/2018 PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 09/09/2024;
 3. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 30/10/2018 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan titipan notaris nasabah bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 Jumlah Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syari'ah Renggali Takengon terbilang sebesar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan

Hal 160 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APHT) total Rp54.628.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018;

5. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris PT. BPRS Gayo Perseroda tanggal 26/07/2024;

6. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 21/02/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah Januari sampai dengan Februari 2019 Jumlah Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Renggali Takengon terbilang sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp25.783.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2019;

8. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Renggali Takengon tanggal 24/05/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Februari sampai dengan Mei 2019 Jumlah Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp24.274.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2019;

10. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 12/12/2019 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan biaya notaris nasabah bulan Juni sampai dengan Desember 2019 Jumlah Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 161 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) total Rp40.327.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2019;
12. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 30/03/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
13. 3 (tiga) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/05/2020 sampai dengan 31/12/2020 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;
14. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 20/05/2020 Debet 20012 Kredit 10002 keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp23.853.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 28/12/2020 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan

Hal 162 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(APHT) Total Rp28.439.600,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

18. 2 (dua) lembar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan 30/03/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 29/07/2024;

19. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 01/05/2021 sampai dengan 31/12/2021 No. Sbbs 20012 keterangan Titipan Notaris tanggal 26/07/2024;

20. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 05/05/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan uang notaris Jumlah Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

21. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp22.336.600,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) tanggal 05 Mei 2021;

22. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 22/12/2021 Debet 20012 Kredit 10002 Keterangan Penarikan dana titipan notaris Jumlah Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

23. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp24.607.800,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2021;

24. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 03/01/2022 sampai dengan 30/12/2022 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

25. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 21/04/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan

Hal 163 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris nasabah Jumlah Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

26. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp20.957.360,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 21 April 2022;

27. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 23/12/2022 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah Jumlah Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

28. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo terbilang sebesar empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp42.022.640,00 (empat puluh dua juta dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tanggal 23 Desember 2022;

29. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2023 sampai dengan 29/12/2023 No. Sbbs 20012 keterangan titipan notaris tanggal 26/07/2024;

30. 1 (satu) lembar asli slip PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo Takengon tanggal 11/12/2025 Debet 20012 Keterangan Penarikan notaris nasabah PT. BPRS Gayo Bulan Desember 2023 Jumlah Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

31. 1 (satu) lembar asli surat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Cendri Nafis Mariestha, S.H., Kwitansi telah diterima dari PT. BPR Syariah Gayo untuk pembiayaan pembuatan pengikatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), legalisasi surat kuasa menjual dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) Total Rp55.319.760,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2023;

Hal 164 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) eksamplar asli hasil print Laporan Rincian No. Perkiraan Transaksi dari tanggal 02/01/2024 sampai dengan 30/04/2024 No. Sbbs 20012 keterangan titipan totaris tanggal 26/07/2024;

Dikembalikan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Republik Indonesia;

33. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

34. Sebidang tanah luas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 311 tanggal 26 Mei 2009 atas nama ANDIKA PUTRA;

35. 1 (satu) unit Laptop merk ACER-PC, System Model Aspire E-5471, Processor Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs) 1.7GHz, Memory 2048MB RAM beserta 1 (satu) unit Carger;

36. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6285361988194, Nama Produk: Galaxy Z Fold3 5G, Nama Model: SM-F926B/DS, Nomor Serial: RRCRB01A7PA, IMEI (slot 1): 351014298100500, IMEI (slot 2): 352191248100506 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6285361988194;

37. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nomor Telepon: +6282361905685, Nama Produk: Galaxy A34 5G, Nama Model: SM-A346E/DSN, Nomor Serial: RRCW3072F0L, IMEI (slot 1): 353370806516704, IMEI (slot 2): 353435776516701 yang didalamnya terdapat (1) buah Sim Card Telkomsel Nomor Telepon: +6282361905685;

38. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

39. Sebidang tanah luas 2.477 M² (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00450 tanggal 16 Februari 2024 atas nama MELIANI;

40. 1 (satu) unit mobil merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

41. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 11795199 tanggal 23 Mei 2025, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, No. Pol 1406 AW, Tahun 2008,

Hal 165 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

42. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: P-05408092 tanggal 22 Januari 2020, Nama Pemilik: ANDI DHARMAWAN, Pekerjaan: Karyawan BUMD, Alamat: Lr. Kutaran No. 21 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, NIK/TDP: 1171080404860001, Identitas kendaraan: Nomor Registrasi BL 1406 AW, Merk Honda, tipe Civic FD1 1.8 AT, Tahun 2008, warna Hitam Metalic, nomor rangka MRHFD16408P810547, nomor mesin R18A13906450;

Dirampas untuk Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

43. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Nama Produk: Galaxy A05, Nama Model: SM-A055F/DS, Nomor Serial: R9CWB00TTYF, IMEI (Slot 1): 357493643712249, IMEI (Slot 2): 358502723712249;

Dirampas untuk Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

44. 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

45. 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

46. 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

47. 1 (satu) buah stempel Reje Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

48. 1 (satu) buah stempel Reje Keramat Mupakat Kecamatan Kebayakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Dimusnahkan;

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, oleh kami Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Damecson Andripari Sagala, S.H., dan Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk kembali berdasarkan Surat Perubahan Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 2 April 2026, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 166 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026 oleh Damecson Andripari Sagala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., dan Mula Warman Harahap, S.H., dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ristar Mangaraja Sinaga, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eric Oktiviansyah Dewa, S.H.

Damecson Andripari Sagala, S.H.

Ttd.

Mula Warman Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal 167 dari hal 167 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Tkn